



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

12 בינואר 2026

1922

כ"ג בטבת התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 21) (אימוץ הוראות מחייבות החלות בארצות הברית), התשפ"ו–2026 . . 488

הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 21) (אימוץ הוראות מחייבות החלות בארצות הברית), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 1

1. בחוק התקנים, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

- (1) בהגדרה "איגוד לשכות המסחר", "התאחדות המלאכה והתעשייה", "התאחדות התעשיינים בישראל", "התאחדות בוני הארץ", "לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל" ו"רשות ההסתדרות לצרכנות", במקום "התאחדות בוני הארץ" יבוא "התאחדות הקבלנים בוני הארץ";
- (2) בהגדרה "האסדרה האירופית המאומצת", אחרי "לפי סעיף 2א9", יבוא "סעיף 9א2א(א)(1)" ובמקום "סעיף 9א2א(ה)" יבוא "סעיף 9א2א(5) וסעיף 9א2א(א)(2)";
- (3) אחרי ההגדרה "האסדרה האירופית המאומצת" יבוא:

דברי הסבר

ביום י"ב בחשוון התשפ"ו (3 באוקטובר 2025), התקבלה החלטת ממשלה 3386 (יקר/21), שעניינה "הקלה על יבוא מארצות הברית של אמריקה – מה שטוב לארה"ב טוב לישראל". במסגרת החלטה זו הוחלט כי יש לקדם הצעת חוק אשר תאפשר ייבוא וייצור מצרכים שחל עליהם תקן רשמי, במסלול יבוא חלופי של עמידת המצרכים בדרישות האסדרה הפדרלית בארצות הברית, ובלבד שהם מיוצרים בארצות הברית או בישראל.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק התקנים ולערוך בו שינויים בהגדרות הקיימות וכן להוסיף הגדרות חדשות להגדרות הקבועות בו, בעקבות השינויים המוצעים בהצעת חוק זו.

לפסקה (1)

מוצע לשנות את השם של "התאחדות בוני הארץ" ל"התאחדות הקבלנים בוני הארץ", כך שישקף את שמה העדכני כיום (ראו גם דברי הסבר לסעיף 2 להצעת החוק המתקן את סעיף 13 לחוק התקנים).

לפסקה (2)

מוצע לתקן חלק מאזכורי הסעיפים הנזכרים כיום בהגדרה "האסדרה האירופית המאומצת" כך שההוראות בהגדרה הנוגעות לעדכונים של ההוראות המחייבות החלות באיחוד האירופי יתאמו לשינויים המוצעים בהצעת חוק זו בעניין זה.

לפסקה (3)

מוצע להוסיף את ההגדרה "האסדרה האמריקאית המאומצת" ולפיה האסדרה האמריקאית המאומצת היא כל ההוראות המחייבות החלות ברמה הפדרלית בארצות הברית, המנויות בתוספת השמינית על עדכוניהן לפי סעיף 9א8 וסעיף 9א9 לחוק התקנים, לרבות החוקים המסדירים את הסמכות לקביעת הוראות מחייבות כאמור, הוראות

כללי בשנים האחרונות ביצע משרד הכלכלה והתעשייה מהלכים רחבים להסרת חסמי הייבוא, ובהם בין השאר, התאמת התקינה הרשמית לתקינה הנוהגת בקרב המדינות המפותחות בעלות שווקים משמעותיים, הפחתת בדיקות המעבדה הנדרשות בעת ייבוא מסחרי, מסלולי ייבוא המאפשרים הקלה בייבוא מוצרים העומדים בתקנים בין-לאומיים, הרחבת מסלולי "פטור" מהצגת מסמכים המעידים על חוקיות הייבוא, הרחבת מסלולי "פטור" כאמור גם בעבור רשתות שיווק זרות הנכנסות לראשונה לישראל, שינוי שיטת היבוא בישראל לשיטה הנהוגה באירופה ובמדינות מפותחות אחרות, כך שבוטל הצורך בקבלת אישור מקדים לייבוא שניתן על ידי הממונה על התקינה (להלן – הממונה) בעבור מרבית המשלוחים של טובין שחל עליהם תקן רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – חוק התקנים או החוק). נוסף על כך, בחודש ינואר האחרון, ינואר 2025, נכנסה לתוקף הרפורמה החדשה "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" אשר הוסיפה חלופה נוספת בחוק התקנים לייבוא, ייצור, שימוש או מכירה של מצרכים שחל עליהם תקן רשמי, בדרך המאפשרת הסתמכות על עמידה בדרישות האסדרה האירופית המאומצת. האסדרה האירופית המאומצת כוללת הוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי, על נספחיה, עדכוניהן ובכפוף לתנאים שנקבעו להן, והכול כפי שהן מפורטות בתוספת החמישית לחוק התקנים (להלן – האסדרה האירופית המאומצת). מסלול זה מאפשר לייבא טובין העומדים בדרישות האסדרה האירופית, בלי להציג הוכחת עמידה בדרישות האירופיות ובלי לבצע בדיקות מעבדה בעת הכניסה לישראל. נתוני היבוא על שימוש בחלופה זו מלמדים כי היקף הייבוא לישראל גדל, גם בכמות וגם בסוג המוצרים המיובאים. ואולם למרות הצלחת הפעולות שנעשו עד כה, נותר עדיין טפל בסוגיית ייבוא הטובין מארצות הברית.

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ד, עמ' 1489.

"האסדרה האמריקאית המאומצת" – ההוראות המחייבות החלות ברמה הפדרלית בארצות הברית המנויות בתוספת השמינית על עדכוניהן לפי סעיף 8א9 וסעיף 9א9, ובהתאם למועדי התחילה הקבועים בה, ובכלל זה הוראות כל חוק (Act) ותקנות (CFR – Code of Federal Regulations) מכוחו, וכן תקנים אמריקאיים כהגדרתם בסעיף 12(א)(1)(ד), והעדכונים של הוראות מחייבות אלה, והכול בכפוף לתנאים המנויים באותה התוספת";

(4) אחרי ההגדרה "תיקון מס' 19" יבוא:

"תיקון מס' 21" – חוק התקנים (תיקון מס' 21), התשפ"ו–2026";

2. תיקון סעיף 13 בסעיף 13 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(4), במקום "התאחדות בוני הארץ" יבוא "התאחדות הקבלנים בוני הארץ".
3. תיקון סעיף 31 בסעיף 31 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא:

"(7) נציג שתמנה התאחדות הקבלנים בוני הארץ";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף קטן (א)(4) ו-(6)" יבוא "בסעיף קטן (א)(4), (6) ו-(7)".
4. תיקון סעיף 32 בסעיף 32 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא:

"(7) נציג שתמנה התאחדות הקבלנים בוני הארץ".
5. תיקון סעיף 38 בסעיף 38 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב) – (1) במקום "ושני משקיפים" יבוא "ושלושה משקיפים"; (2) בסופו יבוא:

"(6) נציג ציבור הקבלנים, לפי המלצת התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שישימש כמשקיף".
6. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) –

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים מוצע לתקן סעיפים שונים בחוק התקנים במטרה **3 עד 5** להוסיף נציג של ההתאחדות לועדות שונות הקבועות בחוק, בדומה לנציגים הקיימים היום מטעם איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים. הוועדות שאליהן מוצע להוסיף נציג של ההתאחדות הן: ועדת התיאום של הוועד הפועל שתפקידה לתאם את עבודת התקינה במכון (סעיף 31 לחוק התקנים), ועדות התקינה שהן ועדות מרכזיות וטכניות הפועלות לעניין עיבוד תקנים וקביעתם (סעיף 32 לחוק התקנים), ונציג שישימש כמשקיף ועדת האימוץ שהיא ועדה הבוחנת את השינוי בתקנים הבינלאומיים שאומצו בתקנים הרשמיים (סעיף 38 לחוק התקנים).

סעיף 6 מוצע לתקן את סעיף 9 לחוק שעניינו חובת שמירה על תקן רשמי.

ה-CFR (Code of Federal Regulations) הקובעות את הדרישות המהותיות מכוחו, וכן תקנים אמריקאיים, ועדכונים של הוראות מחייבות אלה, והכול בכפוף לתנאים המנויים באותה התוספת ובהתאם למועדי התחילה הקבועים בתוספת האמורה.

לפסקה (4)

מוצע להוסיף הגדרה לתיקון מס' 21 לחוק התקנים, התיקון שבו מובאת הצעת חוק זו.

סעיפים מוצע לתקן סעיפים שונים בחוק התקנים הנוגעים **2 עד 5** להתאחדות הקבלנים בוני הארץ (בפסקה זו – ההתאחדות).

סעיף 2 בדומה לתיקון ההגדרה המוצע בסעיף 1(1) להצעת חוק זו, מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק התקנים כך שישקף נאמנה את שמה העדכני של ההתאחדות.

(א) בפסקה (1) –

(1) אחרי פסקת משנה (ד) יבוא:

”ה) במצרך או בתהליך העבודה מתקיימים כל אלה:

(1) הוא מתאים לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת בעניינים הנוגעים למצרך או לתהליך העבודה, ובכלל זה דרישות סימון המוצר הקבועות באותה אסדרה, נוסף על הסימון הנדרש לפי הדין הישראלי, אם נדרש, ואם הוא מכשיר חשמלי – הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל;

(2) המצרך מיוצר בארצות הברית או בישראל, ובלבד שהיבואן או היצרן, בהתאמה, מחזיקים בחשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם אזור סחר חופשי בין מדינת ישראל לארצות הברית (Israel–United States Free Trade Agreement) לעניין כללי המקור, כנוסחו מזמן לזמן;”

(2) בסיפה, אחרי “חומרי כיבוי וגלאי עשן עצמאי” יבוא “הוראת פסקת משנה (ה) לא תחול על מצרכים שהם מזון או רכב מנועי כמשמעותם האמורה;”

(ב) בפסקה (6), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

”ד) (1) השר, בהתייעצות עם השר הממונה, קבע, בצו, שהוא מיועד לשם פעילות ביטחונית בעבור תעשייה ביטחונית או בעבור ספקים ומפעלים אשר מפתחים, מייצרים או מתחזקים ציוד ביטחוני, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

לחוק התקנים, אשר הוחרגו גם מהוראות המסלול האירופי. כמו כן, המסלול האמריקאי קובע חובת עמידה נוספת לזו הקבועה במסלול האירופי, הנוגעת לכך שעל המצרך להיות מיוצר בארצות הברית או בישראל, ובלבד שהיבואן או היצרן מחזיקים בחשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם אזור סחר חופשי בין מדינת ישראל לארצות הברית לעניין כללי המקור, כנוסחו מזמן לזמן, שנועדה להוכיח את מקור המוצר.

לפסקה (1)(א) (2)

עוד מוצע לתקן את הסיפה של סעיף 9(א)(1) לחוק התקנים כך שהמסלול האמריקאי לא יחול על מוצרי מזון או רכב והכול כהגדרתם באותו הסעיף, אשר הוחרגו גם מדרישות התקינה שנקבעו במסלולים האחרים (מסלול הקיס והמסלול האירופי).

לפסקה (1)(ב)

מוצע לתקן את סעיף 9(א)(6) לחוק התקנים אשר קובע החרגות למצרכים מסוימים מדרישות התקינה, ולהוסיף בו שתי החרגות נוספות.

לפסקת משנה (ד) המוצעת

מוצע לאפשר את ההחרגה מדרישות התקינה גם למצרכים שנועדו לשמש לפעילות ביטחונית בידי אחד משני גורמים אלה: בידי תעשייה ביטחונית כהגדרתה בהוראה המוצעת, או בידי ספקים ומפעלים אשר מפתחים, מייצרים או מתחזקים ציוד ביטחוני. מוצע לקבוע כי ציוד ביטחוני יהיה כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה

לפסקה (1)(א) – כללי

מוצע לתקן את סעיף קטן (א)(1) של סעיף 9 לחוק התקנים אשר קובע את האיסור על ייצור, ייבוא, מכירה או שימוש בכל עבודה שהיא במצרכים שחלות עליהם דרישות תקן רשמי, אלא אם כן הם תואמים את דרישות התקינה (להלן – דרישות התקינה). דרישות התקינה יכולות להתקיים במצרך או בתהליך עבודה לפי כמה מסלולים, קרי אם הם תואמים לכל אחת מדרישות אלה: דרישות התקן הרשמי הישראלי, דרישות התקן הבין-לאומי, דרישות האסדרה הזרה המאומצת בתקן הרשמי הישראלי (להלן – מסלול הקיס), או דרישות האסדרה האירופית המאומצת, בעניינים הנוגעים למצרך או לתהליך העבודה עצמו, ובכלל זה דרישות סימון המוצר באותה אסדרה (להלן – המסלול האירופי).

לפסקה (1)(א)(1)

כעת, מוצע להוסיף את פסקת משנה (ה) המוצעת ובה לקבוע מסלול תאימות הדומה במהותו לדרישות האסדרה האירופית המאומצת, כך שעוסק יוכל לייצר, לייבא או למכור מצרכים או תהליכי עבודה התואמים את דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, בעניינים הנוגעים למוצר או לתהליך העבודה עצמו, לרבות דרישות סימון המוצר הקבועות באותה אסדרה (להלן – המסלול האמריקאי). חשוב לציין לעניין תהליכי עבודה, כי מדובר על תהליכים שנקבעו בתקנים הרשמיים, למעט תהליכי עבודה הקשורים להתקנה, לתחזוקה ולהפעלה, בהתאם לאמור בסעיף 9(א1)

- (א) היצרן או היבואן הצהירו על ייעוד המצרץ כאמור;
 (ב) מזמין המצרץ הצהיר כי המצרץ עומד בדרישות חלופיות לדרישות התקינה.
 (2) בפסקת משנה זו –

“דרישות חלופיות לדרישות התקינה” – דרישות המבטיחות, להנחת דעתו של השר, בהתייעצות עם השר הממונה, כי בהתקיימן לא נשקפת סכנה לבריאותו של הציבור או בטיחותו או לאיכות הסביבה;

“ציוד ביטחוני” – כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס”ו–2006;²

“שר ממונה” – כהגדרתו בסעיף 8(ד);

“תעשייה ביטחונית” – מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותו בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ”ח–1998.³

(ה) (1) השר, בהסכמת הממונה על התשתית הלאומית ובהתייעצות עם השר הממונה, קבע, בצו, שהוא מיועד לשם הקמה, הפעלה או תחזוקה של תשתית לאומית ובלבד שמתקיימים כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה: היצרן או היבואן הצהירו שהמצרץ נועד לשימוש האמור וכן שהמצרץ אינו מיועד לשיווק והפצה לציבור; המצרץ עומד בדרישות חלופיות לדרישות התקינה, כפי שהן נקבעו בהסכמה עם השר או ראש הרשות שהפעלת התשתית הלאומית היא בתחום סמכותם, ובהתייעצות עם השר הממונה כמשמעותו בסעיף 8(ד) לחוק.

מוצע לאמץ את ההגדרה של תשתיות לאומיות מהחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ”ג–2023, שמגדיר כך:

“תשתיות לאומיות” – כל אלה:

- (1) דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה;
- (2) מסילת ברזל כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב–1972;
- (3) מיתקן תחבורתי כהגדרתו בפקודת התעבורה, לרבות חניה תפעולית וחניון יום או חניון לילה לקו שירות כהגדרתו בפקודה האמורה;
- (4) נמל ים שהוכרז או שיוכרז לפי הוראות סעיף 2 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א–1971, שדה תעופה שייקבע לפי הוראות סעיף 30 לחוק הטיס, התשע”א–2011, או שדה תעופה המנוי בתוספת לחוק רשות שדות התעופה, התשל”ז–1977;

(5) מיתקן להתפלת מי ים וכן מיתקן מים;

(6) תחנת כוח, מיתקן לייצור אנרגיה מתחדשת, מיתקן מיתוג לחשמל, מיתקן השנאה לחשמל, או מיתקן לאגירת אנרגיה כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;

על אינטרסים ביטחוניים), התשס”ו–2006: “ציוד ביטחוני” – ציוד המשמש או שנועד לשמש לחימה, למניעת לחימה ופעילות עוינת, לתמיכה בלחימה, לאימונים צבאיים, להתגוננות מפני לחימה או פעילות עוינת וכן חומרים, חלקים, חלקי חילוף, ציוד עזר, אבזרים ואמצעים לפיתוח, לייצור, לבדיקה, להחזקה או לתיקון של ציוד כאמור, או לטיפול בו בכל דרך אחרת או ציוד המשמש למטרות דומות בתחום הביטחוני, והכול גם אם הוא משמש או נועד לשמש לצרכים שאינם ביטחוניים, ובלבד שהשימוש העיקרי בו הוא לצרכים ביטחוניים.

כתנאי להחלת ההחרגה של מצרץ המשמש לפעילות ביטחונית, מוצע לקבוע כי על היצרן או היבואן להצהיר על ייעוד המצרץ כאמור וכן על מזמין המצרץ להצהיר על כך שבמצרץ מתקיימות דרישות אחרות מדרישות התקינה שעל המצרץ היה לעמוד בהן, אלמלא ההחרגה. על הדרישות החלופיות להבטיח, להנחת דעתו של השר ובהתייעצות עם השר הממונה כהגדרתו בסעיף 8(ד) לחוק, שיש לו עניין בהחרגה, כי בהתקיימן לא נשקפת סכנה לבריאותו ולבטיחותו של הציבור או סכנה לאיכות הסביבה, בדומה לתכליות שאותן מקיים תקן רשמי, כאמור בסעיף 8(א) לחוק.

לפסקת משנה (ה) המוצעת

מוצע לאפשר החרגה מדרישות התקינה גם למצרצים שהשר קבע בצו, בהסכמה עם השר או עם ראש הרשות שהפעלת התשתית הלאומית היא בתחום סמכותם, בהתייעצות עם השר הממונה כהגדרתו בסעיף 8(ד) לחוק, כלומר שיש לו עניין בתחום שמוצע להחריג, כי הם נועדו לשם הקמה, הפעלה או תחזוקה של תשתיות לאומיות,

² ס”ח התשס”ו, עמ’ 174.

³ ס”ח התשנ”ח, עמ’ 348.

- (א) היצרן או היבואן הצהירו על ייעוד המצרך כאמור וכן על כך שהמצרך אינו מיועד לשיווק והפצה לציבור;
- (ב) המצרך עומד בדרישות חלופיות לדרישות התקינה⁴;

(2) פנה השר לקבלת הסכמתו של הממונה על התשתית הלאומית, ולא התקבלה עמדתו עד תום 60 ימים מיום הפניה, יראו את הממונה על התשתית הלאומית כמי שהודיע על הסכמתו; הודיע הממונה על התשתית הלאומית על התנגדותו, ועל אף עמדתו סבר השר כי יש לקבוע מצרך כאמור בצו, יביא השר את המחלוקת לפני הממשלה ועד להכרעת הממשלה לא ייקבע מצרך כאמור בצו לפי פסקת משנה זו;

(3) בפסקה משנה זו –

“דרישות חלופיות לדרישות התקינה” – דרישות שהורה עליהן השר בהסכמת הממונה על התשתית הלאומית ובהתייעצות עם השר הממונה, המבטיחות את תפקודה של התשתית הלאומית וכן מבטיחות כי בהתקיימן לא נשקפת סכנה לבריאותו של הציבור או לבטיחותו או לאיכות הסביבה;

“ממונה על תשתית לאומית” – שר או ראש רשות ממשלתית, הממונה לפי חוק על הפעלת תשתית לאומית;

“שר ממונה” – כהגדרתו בסעיף 8(ד);

“תשתית לאומית” – תשתית מהתשתיות הלאומיות כהגדרתן בחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ”ג–2023⁴, למעט תשתית כאמור בתחום המים, הביוב או הגז הפחממני המעובה⁵;

- (2) בסעיף קטן (4), במקום “כאמור בסעיף 9(א)(1)(ב) עד (ד)” יבוא “כאמור בסעיף 9(א)(1)(ב) עד (ה)”.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמי שהודיע על הסכמתו; אם הודיע השר הממונה או ראש הרשות שהפעלת התשתית היא בתחום סמכותם, על התנגדותו, ועל אף עמדתו סבר השר כי יש לקבוע מצרך כאמור בצו, יביא השר את המחלוקת לפני הממשלה ועד להכרעת הממשלה לא ייקבע מצרך כאמור בצו כפי שמבקש הסעיף לאפשר.

לפסקה (2)

מוצע לתקן את סעיף קטן (4א) של סעיף 9 לחוק. התיקון המוצע מרחיב את תחולתן של ההוראות הקיימות בסעיפים 9(2א), (3א) וסעיף 10 לחוק כך שיחולו גם לעניין דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת המוצעת בהצעת חוק זו. הוראות אלה נוגעות לעניין דיווח לממונה באופן מיידי על מצרכים שלא עומדים בדרישות התקינה החלות עליהם, ונקיטת פעולות למניעת הפצתו או להחזרתו של המוצר מדרכי השיווק (סעיף 9(2א) לחוק), שמירת המסמכים הרלוונטיים להעברת המוצר בין העוסקים (סעיף 9(3א) לחוק) וכן הוראות לעניין פיקוח של הממונה או מפקחים מטעמו (סעיף 10 לחוק).

- (7) רשת בזק כהגדרתה בחוק התקשורת;

(8) מיתקן לזיקוק, להפקה, להולכה, לחלוקה, להספקה, להעברה או לאחסון של חשמל, מים, ביוב, נפט גולמי, מוצרי נפט, גז טבעי או חומר מסוכן או לטיפול בהם, וכן מנורת קווי תשתית;

- (9) קו תשתית;

(10) מיתקן למיון או לסילוק פסולת, לטיפול בה או להשבת אנרגיה מפסולת, או מיתקן לטיפול בביוב.”

על אף אימוץ ההגדרה של “תשתית לאומית” כאמור מוצע להחריג מתחולת הסעיף תשתיות לאומיות שהן בתחום המים והביוב, לרבות מיתקני התפלה, מיתקני מים ומיתקנים להובלה והספקה של מים או ביוב, וכן תשתיות מתחום הגפ”מ.

עוד מוצע לקבוע בפסקה (2) לסעיף, מנגנון שיאפשר להכריע במצב שבו אין מענה או הסכמה של שר או ראש רשות שהפעלת התשתית היא בתחום סמכותם. המנגנון קובע כי אם פנה השר לקבלת הסכמה כאמור, והיא לא התקבלה עד תום 60 ימים מיום הפניה, יראו את השר או את ראש הרשות הממונים על התשתית הלאומית כאמור,

⁴ ס”ח התשפ”ג, עמ’ 261.

- (1) בסעיף קטן (ג), אחרי "כללה אסדרה אירופית מאומצת" יבוא "המנויה בחלק ב' לתוספת החמישית", אחרי "שטרם הוחלו בישראל" יבוא "בעניינים הנוגעים למצור או לתהליך עבודה", במקום הקטע החל במילים "עד תום שנה" ועד המילים "כאמור לתוספת החמישית" יבוא "עד תום שנתיים מיום שהוחלה ההוראה המחייבת בישראל, יוסיף השר בצו, לחלק ב' לתוספת החמישית, את ההפניה להוראה האמורה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) על אף הוראות סעיף קטן (ג), הוחלה הוראה מחייבת בישראל מכוח הפניה כאמור באותו סעיף קטן, בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) עד יום ה' בתמוז התשפ"ה (1 ביולי 2025), יוסיף השר בצו את ההפניה אליה כאמור באותו סעיף קטן, עד תום שנתיים מיום תחילתו של תיקון מס' 21."

- (1) בכותרת השוליים, המילים "והודעה על עדכון נספח (Annex)" – יימחקו;

דברי הסבר

של הכנסת, בתוך שנה מיום שהוחלה בישראל האסדרה האירופית המאומצת שכללה אותן. מוצע בתיקון זה לאפשר לשר פרק זמן של שנתיים כאמור, במקום שנה, וכן לבטל את הצורך באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לצו כאמור שכן ממילא החובה הזו קבועה במסגרת הוראות סעיף 9א2 לחוק ולכן אין צורך בדין ואישור מהותי של הוועדה.

לפסקה (2)

מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג1) לסעיף 7 לחוק ולפיו הסדר דומה לזה המוצע בסעיף קטן (ג) האמור יחול גם לגבי הוראות מאומצות מכוח הפניה שנכנסו לתוקף בישראל בתקופה שמיום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) עד יום ה' בתמוז התשפ"ה (1 ביולי 2025). בכך למעשה מוצע לייצר הסדר דומה ולהאריך את התקופה המבוקשת גם לאסדרות שכבר נכנסו לתוקף.

סעיף 8 מוצע לתקן את סעיף 9א2 לחוק התקנים.

לפסקאות (1) ו-(4)

סעיף קטן (ה) של סעיף 9א2 לחוק קובע כך: "(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א1) ו-(2), הממונה רשאי, בהודעה שתפורסם ברשומות, להחיל עדכון של נספח (Annex) הכלול באסדרה האירופית המאומצת, כלשונה, ולקבוע את מועד תחילתו." מוצע לבטל את סעיף קטן (ה) האמור ולהעבירו לסעיף חדש, סעיף 9א2א המוצע בסעיף 9 להצעת החוק. זאת כדי שההוראות סעיף 9א2 לחוק יכללו רק עדכונים לתוספת החמישית הנעשים בצו, ואילו הודעה על עדכון נספח כלשונה המתבצעת בדרך של הודעה ברשומות תוסדר בסעיף החדש המוצע כאמור.

בהתאם מוצע לתקן את כותרת השוליים של סעיף 8 לחוק ולמחוק ממנה את המילים "והודעה על עדכון נספח" כדי שתשקף את התיקון האמור לעיל.

סעיפים מוצע לקבוע תיקונים שונים לפרק ד' לחוק 7 עד 12 שעניינו אימוץ אסדרה אירופית. זאת בעקבות הפקת לקחים מיישום הוראות הפרק שנכנס לתוקפו ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025), כאמור בסעיף 20 לחוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד-2024 (להלן – תיקון מס' 19).

סעיף 7 מוצע לתקן את סעיף 9א1 לחוק התקנים שענינו הוראות לעניין האסדרה האירופית המאומצת.

לפסקה (1)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) של סעיף 9א1 לחוק התקנים לעניין הוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי שטרם הוחלו בישראל, שאליו מפות האסדרות האירופיות המאומצות המנויות בתוספת החמישית (להלן – הוראות מאומצות מכוח הפניה).

ראשית, מוצע להתאים את נוסחו של סעיף קטן (ג) לאבחנה המוצעת בתוספת החמישית (ראו סעיף 21 להצעת החוק), בין שני סוגי ההוראות שמוצע לפרט בה: לצד הוראות האסדרה האירופית המאומצת המנויות כיום בחלק ב' לתוספת החמישית, מוצע שההוראות המאומצות מכוח ההפניה ייקבעו בחלק ב' לתוספת החמישית.

שנית, מוצע להבהיר שההוראות המאומצות מכוח הפניה הן רק אלה שנוגעות למצור או לתהליך עבודה, ולא לכל ההסדר שבה הן קבועות.

שלישית, מוצע לתקן את הוראות סעיף קטן (ג) האמור לעניין המועד והאופן שבו יתווספו הוראות מאומצות מכוח הפניה לתוספת החמישית. סעיף קטן (ג) בנוסחו כיום קובע כי הוראות מאומצות מכוח הפניה, חלות בישראל באותו המועד שבו חלות בישראל הוראות האסדרה האירופית המאומצת שכללה אותן. עוד קובע סעיף קטן (ג) כי על השר להוסיף בצו לתוספת החמישית, באישור ועדת הכלכלה

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), במקום "בהקדם האפשרי לאחר מועד העדכון" יבוא "בתוך 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת האיחוד האירופי" והסיפה החלה במילים "בהתאם לעמדת השר הממונה" – תימחק;

(ב) בפסקה (2), אחרי "השר הממונה" יבוא "כהגדרתו בסעיף 8(ד) (בפרק זה – שר ממונה)";

(ג) בפסקה (5), במקום "בהקדם האפשרי ממועד העדכון" יבוא "בתוך 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת האיחוד האירופי";

(ד) בפסקה (6), במקום "שינוי שהוא" יבוא "תנאי נוסף או שינוי תנאי שהם";

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) בפסקה (1), במקום "או הקלה בדרישות הקבועות בתנאי המנוי בתוספת האמורה" יבוא "למעט הוספת הפניה להוראה מחייבת לחלק ב'1 לתוספת האמורה";

(ב) בפסקה (3), אחרי "מהתוספת החמישית" יבוא "למעט הסרת הפניה להוראה מחייבת מחלק ב'1 לתוספת האמורה";

(ג) בפסקה (4), אחרי "בחלק ג' לתוספת האמורה" יבוא "למעט שינוי תנאים שהוא הקלה כאמור בסעיף קטן (א)(1)" ובסופה יבוא "לעניין זה, 'שינוי תנאי' – שינוי בתנאי, שאינו כולל הוספת תנאי לתוספת האמורה או הסרת תנאי ממנה";

(4) סעיף קטן (ה) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע לתקן את סעיף קטן (א) לסעיף 2א9 לחוק שמונה את סוגי השינויים לתוספת החמישית שקביעתם תיעשה בידי השר, בצו.

מוצע לתקן את פסקה (1) של סעיף 2א9(א) לחוק ובה לקבוע כי השר אינו צריך לבקש את עמדת השר הממונה כהגדרתו בסעיף 8(ד) לחוק באופן מיוחד ולהמתין לתגובתו כאשר הוא מתקן את התוספת באופן הנוכח באותה פסקה – הוספת הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי, עדכון כלשונו של הוראה כאמור, ביטול תנאי או הקלה בדרישות. מדובר בהתקנה של צו, ולכן יש לעבור הליך התייעצות כנדרש בהליכי חקיקת משנה, לרבות עם השרים הממונים. ההתייעצות כפי שהיא נדרשת בסעיף, אינה עולה בקנה אחד עם סעיף 2א9(ו) לחוק, אשר קבע במפורש שהליכי התייעצות ואכרזה של תקנים כתקנים רשמיים לא יחולו במסגרת סעיף זה, לנוכח העובדה שהם מסורבלים, מאייכים את ההליך ולא מתאימים לעדכונים השוטפים הנדרשים באימוץ אסדרה זרה.

בהתאם מוצע לתקן את פסקה (2) של סעיף 2א9(א) לחוק כדי לקבוע בה את הגדרת השר הממונה שנמחקת כמוצע לעיל מפסקה (1) של אותו הסעיף.

כמו כן, מוצע לתקן את פסקאות (1) ו-(5) של סעיף 2א9(א) לחוק, כך שבמקום לקבוע כי עדכון כלשונו של הוראה המנויה בתוספת החמישית ועדכון בשינויים של נוסח של הוראה כאמור יבוצעו "בהקדם האפשרי ממועד

העדכון", ייקבע כי עדכונים אלה יבוצעו בתוך 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף של העדכון. בהוראות האיחוד האירופי. שינוי זה נועד ליצור אחידות עם פרקי הזמן המוצעים לעניין עדכונים כאמור המפורסמים בהודעה ברשומות על ידי הממונה, כמפורט בסעיף 2א9א המוצע בסעיף 9 להצעת החוק, וכן לקבוע מסגרת זמן ברורה לביטוי העדכונים.

נוסף על כך, מוצע לתקן את פסקה (6) של סעיף 2א9(א) לחוק, כך שלעניין קביעה של תנאי נוסף או שינוי תנאי שהם הקלה, לא נדרשת המלצת ועדת החריגים, וקביעתם תהיה בסמכותו הבלעדית של שר הכלכלה.

לפסקה (3)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) של סעיף 2א9 לחוק אשר קובע מתי נדרש אישור ועדת הכלכלה של הכנסת לצו כאמור בסעיף קטן (א) של אותו סעיף. מוצע לקבוע כי אישור הוועדה יידרש רק במקום שבו יתווסף תנאי שאינו מקל, יוסר תנאי מקל או שיבוצע שינוי המהווה החמרה בתנאי קיים.

נוסף על כך, מוצע להחריג מהחובה לקבל את אישור הוועדה לצו כאמור בסעיף 2א9(א), צו שמוסף הוראה לחלק ב'1 לתוספת החמישית או שמסיר ממנה הוראה. זאת מאחר שחלק ב'1 כולל רק רשימת הפניות שאליהן הפנו הוראות מחייבות הקבועות בחלק ב' לתוספת החמישית והחובה להוספת ההפניות לתוספת החמישית קבועה בסעיף 2א9(ג) לחוק, ולכן לא נדרש כאן גם אישור ועדה.

"החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת המנויה בתוספת החמישית (א)2א9. הממונה, יפרסם ברשומות הודעה על החלה כלשונו של עדכון לכל אחד מאלה, בתוך 6 חודשים לאחר כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת האיחוד האירופי:

(1) הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי המנויה בתוספת החמישית;

(2) נספח (Annex) של הוראה כאמור בפסקה (1).

(ב) הממונה יפרסם הודעה על החלה כלשונו של עדכון להוראה כאמור בסעיף קטן (א)1, באישור הש.

(ג) מועד כניסתו לתוקף של עדכון המוחל כלשונו כאמור בסעיף זה, לא יקדם למועד פרסום ההודעה עליו ברשומות כאמור בסעיף זה."

תיקון סעיף 3א9. בסעיף 3א9, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לעניין אסדרה אירופית מאומצת".

תיקון סעיף 5א9. בסעיף 5א9 לחוק העיקרי, במקום "עדכון נספח לפי אותו סעיף" יבוא "תחילתה של הודעה לפי סעיף 2א9".

תיקון סעיף 6א9. בסעיף 6א9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ה), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:

"(2) פנה שר ממונה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה בפסקה (1), תדון ועדת החריגים בפנייתו, ועל הפנייה יחולו הוראות סעיף 2א9(א) עד (ד) לפקודת היבוא והיצוא; ואולם פנייה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה, לא תעכב את החובה לפעול לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד)";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 9 מוצע להוסיף את סעיף 2א9 לחוק התקנים, שעניינו החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת המנויה בתוספת החמישית. הסעיף המוצע קובע שהממונה יפרסם ברשומות הודעה על כל החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי המנויה בתוספת החמישית וגם החלה כלשונו של עדכון לנספח של הוראה כאמור. מוצע לקבוע כי הודעה לעניין ערכון הוראה מחייבת תיעשה באישור הש. כמו כן מוצע לקבוע כי החלת העדכונים כלשונם להוראות מחייבות ולנספחים ייעשה בתוך 6 חודשים לאחר כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת האיחוד האירופי, ומועד כניסתו לתוקף של העדכון המוחל כלשונו יהיה החל מיום פרסום ההודעה עליו ברשומות ולא מוקדם מכך.

סעיף 10 בעקבות הוספת פרק ד' לחוק התקנים, המוצע בסעיף 13 להצעת החוק, אשר מסדיר את ההוראות החלות על אסדרה פדרלית אמריקאית, מוצע לתקן את כותרת השוליים של סעיף 3א9 לחוק התקנים, כדי להבהיר כי הסעיף עוסק בפניות לוועדת החריגים בעניינים הנוגעים לאסדרה אירופית מאומצת.

סעיף 11 מוצע לתקן את סעיף 5א9 לחוק העיקרי כך שישקף את ההסדר המוצע בהצעת חוק זו, הכולל הוספת סעיף נפרד לעניין החלת עדכונים כלשונם של הוראה מחייבת ושל נספח, בדרך של פרסום הודעה ברשומות (סעיף 2א9 המוצע בסעיף 9 להצעת החוק).

סעיף 12 מוצע לתקן את סעיף 6א9 לחוק התקנים, שענינו התאמת הוראות לפי חוקים אחרים לדרישות האסדרה האירופית המאומצת.

לפסקה (1)

מוצע לתקן את נוסח סעיף קטן (ה) של סעיף 6א9 לחוק התקנים כך שהאמור בו יהפוך להיות פסקה (1) ולהוסיף לו את פסקה (2) המוצעת, הקובעת שוועדת החריגים מוסמכת לדון גם בפניות שהוגשו לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה בפסקה (1). קרי בחלוף 45 ימים הנזכרים בסעיף. ואולם מוצע לקבוע כי פנייה זו לא תעכב את החובה לפעול

יצוין כי לעניין ערכון כלשונו של הוראה מחייבת החלה באיחוד האירופי, מוקנית סמכות מקבילה לשר ולממונה להביא את העדכון לפרסום: אם בדרך של תיקון התוספת החמישית בצו בידי השר כאמור בסעיף 2א9(א)1) המוצע בסעיף 2) להצעת חוק זו, ואם בדרך של פרסום הודעה ברשומות בידי הממונה, באישור הש, כאמור בסעיף 2א9(ב) המוצע בסעיף 9 להצעת החוק.

החלה באיחוד האירופי, מוקנית סמכות מקבילה לשר ולממונה להביא את העדכון לפרסום: אם בדרך של תיקון התוספת החמישית בצו בידי השר כאמור בסעיף 2א9(א)1) המוצע בסעיף 2) להצעת חוק זו, ואם בדרך של פרסום הודעה ברשומות בידי הממונה, באישור הש, כאמור בסעיף 2א9(ב) המוצע בסעיף 9 להצעת החוק.

"(הו) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לעניין הוראה מחייבת שמועד כניסתה לתוקף הוא החל מיום ט"ז בתמוז התשפ"ו (1 ביולי 2026), רשאי שר ממונה לפנות לוועדת החריגים כאמור באותו סעיף קטן, עד 120 ימים לפני מועד תחילתה של ההוראה המחייבת, ועל הפנייה יחולו הוראות סעיף 1(ח)א עד (ד) לפקודת היבוא והיצוא; פנה השר הממונה לוועדת החריגים כאמור, לא תחול עליו החובה לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד) כל עוד לא קיבלה ועדת החריגים החלטה בפנייתו.

(2) פנה שר ממונה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה בפסקה (1), תדון ועדת החריגים בבקשתו, ועל הפנייה יחולו הוראות סעיף 1(ח)א עד (ד) לפקודת היבוא והיצוא; ואולם פנייה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה, לא תעכב את החובה לפעול לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד)";

(3) בסעיף קטן (יא), בפסקה (3), אחרי "תקן רשמי שעניינו בטיחות אש" יבוא "או תקן שעניינו סידורי בטיחות אש כמשמעותם בחוק הרשות הארצית לכבאות וההצלה, התשע"ב-2012".

הוספת פרק ד' 13. אחרי סעיף 9א6 לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ד': אימוץ אסדרה אמריקאית

הוראות לעניין
האסדרה
האמריקאית
המאומצת
9א7. (א) אימוץ אסדרה אמריקאית לפי פרק זה הוא רק לעניין עוסק שבחר לפעול על פי הוראות סעיף 9(א)1(ה) (בחוק זה – המסלול האמריקאי).

ד ב ר י ה ס ב ר

השמה מקרית שמוצע לתקנה: מבחינת פרוטוקולי דיון ועדת הכלכלה מיום א' בתמוז התשפ"ד (7 ביולי 2024) ומיום ח' בתמוז התשפ"ד (14 ביולי 2024), עולה כי כוונת הוועדה הייתה להחריג את תחום כיבוי האש, למעט חריגים, מתחולת האסדרה האירופית המאומצת, ולפיכך ההחלטה אמורה לחול בענייני בטיחות אש על תקן רשמי ובסידורי בטיחות אש, שהוא רחב יותר, על כל תקן מחייב.

סעיף 13 מוצע להוסיף לחוק התקנים את פרק ד' בעניין אימוץ האסדרה האמריקאית, ובו הסעיפים המפורטים להלן.

לסעיף 9א7 המוצע

מוצע לקבוע כי הוראות האסדרה האמריקאית המאומצת יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה, והנוסח המחייב הוא הנוסח שבשפה האנגלית. נוסף על כך מוצע לקבוע כי הנוסח בשפה האנגלית ותרגום מהימן ומקצועי של הוראות אלה יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט כאמור ויאפשרו תיעוד ונגישות לאסדרה האמריקאית המאומצת ולעדכוניה. כמו כן, באופן הדומה לאסדרה האירופית הקבועה בסעיף 9א1 לחוק, מוצע לקבוע הוראות לעניין הוספה בצו של הפניות להוראות מחייבות החלות בחקיקה הפדרלית האמריקאית שטרם הוחלו בישראל בעניינים הנוגעים למצרך או לתהליך העבודה, ושהוספה כאמור תיעשה עד תום שנתיים מיום

לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד) של סעיף 9א6 לחוק התקנים. התיקון מבטא הסכמות בנושא בין משרד הכלכלה והתעשייה, ועדת החריגים ומשרד המשפטים לכך שאף על פי שהסעיף שותק בעניין זה, לוועדה קיימת סמכות לדון בפניות שהוגשו לאחר 45 ימים.

לפסקה (2)

מוצע להוסיף את סעיף קטן (הו) לסעיף 9א6 לחוק התקנים. סעיף קטן (ה) לסעיף 9א6 לחוק קובע את המועדים לפניית שרים ממונים לוועדת החריגים כאשר הם מתנגדים לביצוע ההתאמה בשל חשש לפגיעה בביטחון הציבור, בבריאות הציבור או באיכות הסביבה, או בשל קיומם של תנאים ייחודיים במדינת ישראל, וזאת כדי לבקש החרגה מתחולת הרפורמה המאמצת את דרישות האסדרה האירופיות. כעת מוצע לתקן את הזמנים שנקבעו בסעיף לעניין מועדי הפנייה לוועדת החריגים לגבי אסדרות אירופיות מאומצות שטרם נכנסו לתוקפן. כך שתהיה הלימה בין מועדי הפנייה לוועדה לבין מועדי כניסת האסדרות האירופיות המאומצות לתוקף, שבעניין השרים הממונים מבקשים החרגה.

לפסקה (3)

מוצע לתקן את סעיף קטן (יא) לסעיף 9א6 לחוק התקנים, שמבטא את ההסכמות שהיו בוועדת הכלכלה בעת חקיקת תיקון מס' 19. בנוסח החוק כפי שהתקבל נפלה

⁵ ס"ח התשע"ב, עמ' 702.

(ב) הנוסח המחייב של האסדרה האמריקאית המאומצת על עדכוניה, לרבות הפניות באסדרה האמריקאית המאומצת להוראות מחייבות החלות בחקיקה הפדרלית האמריקאית שטרם הוחלו בישראל, יהיה הנוסח בשפה האנגלית; הנוסח בשפה האנגלית וכן תרגום מהימן ומקצועי שלו לעברית יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד באופן שיאפשר גם תיעוד ונגישות למעקב אחר מועד החלת האסדרה האמריקאית המאומצת בישראל, לרבות העדכונים לה.

(ג) כללה אסדרה אמריקאית מאומצת, המנויה בחלק ב' לתוספת השמינית, הפניות להוראות מחייבות החלות בחקיקה הפדרלית האמריקאית שטרם הוחלו בישראל, בעניינים הנוגעים למצרך או לתהליך עבודה, ובכלל זה הגדרות הקבועות בהן, יחולו ההוראות מחייבות אלה בישראל, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת השמינית; עד תום שנתיים מיום שהוחלה ההוראה המחייבת בישראל, יוסיף השר בצו לחלק ג' לתוספת השמינית את ההפניה אליה, בהתאם להוראות סעיף 8א9; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה.

(ד) הממונה על התקינה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את האסדרה האמריקאית המאומצת.

תיקון התוספת השמינית 8א9. (א) השר רשאי, בצו –

(1) להוסיף לתוספת השמינית הוראה מחייבת החלה בחקיקה הפדרלית האמריקאית, להחיל כלשונם עדכונים של הוראה המנויה בתוספת האמורה בתוך 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת החקיקה הפדרלית האמריקאית, לבטל תנאי הקבוע בתוספת האמורה או להקל בדרישות הקבועות בתנאי כאמור, והכול בשים לב, בין השאר, לשיקולים הנוגעים ליכולת לאכוף את ההוראה המחייבת כאמור ובהתחשב בסתירה אפשרית בין ההוראה האמריקאית המחייבת שמבקשים לאמץ לחיקוק אחר;

ד ב ר י ה ס ב ר

החלות בחקיקה הפדרלית בארצות הברית שייכללו בתוספת, לקבוע בהם תנאים, להחיל כלשונם עדכונים של הוראה המנויה בתוספת השמינית, לבטל תנאי או להקל בדרישות הקבועות בתנאי, זאת תוך שקילת השיקולים הנוגעים לאפשרות האכיפה של ההוראות הכלולות בצו. באופן דומה רשאי השר, מיוזמתו או לפי בקשת שר אחר, לדרוח את מועדי התחילה לאימוץ ההוראות השונות החלות בדין האמריקאי כמפורט בתוספת השמינית, בהתאם להשלמת ההיערכות ליישומן של ההוראות ולאכיפתן, או בשל טעמים אחרים.

שהוחלו בארצות הברית. בדומה לסעיף המקביל באסדרה האירופית, נתונה לשר סמכות לדרוח את המועד להבאת הצו בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

לסעיף 8א9 המוצע

מוצע לקבוע את דרכי התיקון של התוספת השמינית, המפרטת את ההוראות האסדרה האמריקאית המאומצת.

לסעיף קטן (א) המוצע

בהתאם למוצע, מוצע להסמיך את השר בצו, לתקן את התוספת כדי להרחיב בצו את רשימת ההוראות המחייבות

(2) לדחות את מועד התחילה הקבוע בתוספת השמינית לגבי כל הוראה מחייבת החלה בחקיקה הפרדלית האמריקאית, כולה או חלקה, לרבות לפי בקשת השר הממונה כהגדרתו בסעיף 8(ד) (בפרק זה – שר ממונה), לתקופות של שלושה חודשים כל אחת שלא יעלו במצטבר על שנה, אם שוכנע כי לא הושלמה ההיערכות הנדרשת ליישומה ולאכיפתה של אותה הוראה;

(3) לדחות את מועד התחילה הקבוע בתוספת השמינית לגבי כל הוראה מחייבת החלה בחקיקה הפרדלית האמריקאית, כולה או חלקה, לרבות לפי בקשת השר הממונה, מטעם אחר מהטעם המנוי בפסקה (2) או לאחר תום התקופה המרבית המנויה באותה פסקה;

(4) להסיר הוראה מחייבת החלה בחקיקה הפרדלית האמריקאית מהתוספת השמינית, כולה או חלקה, או להסיר עדכון שלה, לפי העניין;

(5) לא להחיל או להחיל בשינויים עדכון של הוראה מחייבת החלה בחקיקה הפרדלית האמריקאית, בתוך 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת החקיקה הפרדלית האמריקאית;

(6) לקבוע תנאי נוסף בתוספת השמינית או לשנות בה תנאי, למעט תנאי נוסף או שינוי תנאים שהם הקלה כאמור בפסקה (1).

(ב) צו לפי סעיף קטן (א)(3) עד (6) טעון המלצה של ועדת חריגים, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 11ח לפקודת היבוא והיצוא, בשינויים המחויבים.

(ג) צו לפי סעיף קטן (א) בעניינים שלהלן טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת:

ד ב ר י ה ס ב ר

לעומת זאת, ובדומה להסדר האירופי, אם תוקן חיקוק המנוי בחלק ד' לתוספת השמינית באופן שאינו מעורר עוד סתירת דינים או קושי אל מול האסדרה האמריקאית המאומצת, יתקן השר בצו את התוספת, וצו כאמור אינו טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת. עוד מוצע לקבוע כי המלצת ועדת החריגים כאמור בסעיף 9א(ד)(2) לחוק, לגבי תנאים המפורטים בפרטים (5) עד (9) בחלק ג' לתוספת החמישית, אשר ניתנה במסגרת המסלול האירופי, תחול גם לעניין התנאים המפורטים בפרטים (5) עד (9) בחלק ד' לתוספת השמינית, מאחר שהתנאים זהים.

לסעיף קטן (ב) המוצע

מוצע לקבוע כי דחיית מועדי תחילה כאמור, צמצום היקף אסדרה אמריקאית מאומצת, החלתה בתנאים, או שינוי תנאים אחרים הקבועים בתוספת השמינית (למעט קביעת תנאי נוסף או שינוי תנאים שהם הקלה), ייעשו בצו של שר הכלכלה לפי המלצת ועדת החריגים.

לסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) המוצעים

הוספת הוראה מחייבת לתוספת השמינית או הסרתה, למעט הפניה כאמור בסעיף 9א(ד)(ג), דחיית מועדי תחילה ושינוי תנאים, ובכלל זה התנאים הקבועים בחלק ד' לתוספת השמינית, למעט שינוי תנאים שהוא הקלה, ייעשו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

- (1) הוספת הוראה מחייבת החלה בחקיקה הפדרלית האמריקאית לתוספת השמינית, למעט הוספת הפניה להוראה מחייבת לחלק ג' לתוספת האמורה;
- (2) דחיית מועדי התחילה הקבועים בתוספת השמינית;
- (3) הסרת הוראה מחייבת מהתוספת השמינית, למעט הסרת הפניה להוראה מחייבת מחלק ג' לתוספת האמורה;
- (4) שינוי התנאים הקבועים בתוספת השמינית, ובכלל זה התנאים הקבועים בחלק ד' לתוספת האמורה, למעט שינוי תנאים שהוא הקלה כאמור בסעיף קטן (א)(1); לעניין זה, "שינוי תנאי" – שינוי בתנאי, שאינו כולל הוספת תנאי לתוספת האמורה או הסרת תנאי ממנה.
- (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) –

- (1) תוקן חיקוק המנוי בחלק ד' לתוספת השמינית באופן שאין עוד הצדקה להכללתו, יתקן השר בצו את החלק האמור בהתאם לכך; צו לפי פסקה זו אינו טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת;
- (2) המלצתה של ועדת החריגים כאמור בסעיף 2א9(ד)(2), לעניין תנאי המנוי בפרטים (5) עד (9) לחלק ג' לתוספת החמישית, שהוא זהה לתנאי המנוי בפרטים (5) עד (9) לחלק ד' לתוספת השמינית, תחול גם לעניין התנאי האמור המנוי בחלק ד' לתוספת השמינית; המליצה ועדת החריגים על תיקונים לעניין זה, יתקן השר בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את הפרטים האמורים בהתאם להמלצתה.

(ה) הוראות סעיף 8 לא יחולו לעניין סעיף זה.

9א9. (א) הממונה יפרסם ברשומות, באישור השר, הודעה על החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת החלה בחקיקה הפדרלית האמריקאית, המנויה בתוספת השמינית, בתוך 6 חודשים מיום כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת החקיקה הפדרלית האמריקאית.

החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת המנויה בתוספת השמינית

ד ב ר י ה ס ב ר

נספחים להוראות המחייבות החלה בחקיקה הפדרלית האמריקאית, ולכן אין התייחסות מקבילה להוראה מסוג זה.

כמו כן מוצע לקבוע שהממונה יפרסם ברשומות הודעה על החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת החלה בחקיקה הפדרלית האמריקאית המנויה בתוספת השמינית. הודעה לעניין עדכון הוראה מחייבת תיעשה באישור השר. החלה כלשונו של עדכונים להוראות מחייבות תיעשה בתוך 6 חודשים לאחר כניסתו לתוקף של העדכון בהוראת החקיקה הפדרלית האמריקאית, ומועד כניסתו לתוקף של העדכון המוחל כלשונו יהיה החל מיום פרסום ההודעה עליו ברשומות ולא לפניו.

לסעיף קטן (ה) המוצע

עוד מוצע לקבוע, כי בדומה למסלול האירופי, לעניין אימוץ אסדרה אמריקאית, לא יחולו ההוראות החלות על אכריות תקנים רשמיים שבסעיף 8 לחוק התקנים, לרבות חובת ההתייעצות הפרטנית עם כל שר והמתנה למענה ממנו.

לסעיף 9א9 המוצע

בדומה להוספת סעיף 2א9 המוצע בסעיף 9 להצעת החוק בנוגע למסלול האירופי, מוצע לקבוע גם לעניין המסלול האמריקאי סעיף שעניינו החלה כלשונו של עדכון להוראה מחייבת המנויה בתוספת השמינית. יצוין כי בשונה מהאסדרה האירופית, באסדרה האמריקאית אין

(ב) מועד כניסתו לתוקף של עדכון המוחל כלשנו כאמור בסעיף זה, לא יקדם למועד פרסום ההודעה עליו ברשומות כאמור בסעיף זה.

10א9. (א) סבר שר ממונה כי נדרש לעשות כאמור בסעיף 8א9(א) עד (6). בשל קיומו של חשש לפגיעה בבטיחות הציבור, בבריאות הציבור או באיכות הסביבה או בשל סתירה בין האסדרה האמריקאית המאומצת לחיקוק שהוא השר הממונה על ביצועו, רשאי הוא לפנות לוועדת החריגים בבקשה כי תעביר לשר את המלצתה בעניין; הוראות סעיף 21חו לפקודת היבוא והיצוא יחולו לענין זה השינויים המחויבים.

פנייה לוועדת
החריגים
לעניין אסדרה
אמריקאית
מאומצת

(ב) (1) גוף מהגופים המנויים להלן רשאי לפנות לוועדת החריגים בבקשה כי תעביר את המלצתה לשר בעניינים המנויים בסעיף קטן (א): איגוד לשכות המסחר, התאחדות המלאכה והתעשייה, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות הקבלנים בוני הארץ, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, רשות ההסתדרות לצרכנות, או גוף אחר שנקבע לפי סעיף 27, אם נקבע.

(2) פנה גוף המנוי בפסקה (1) לוועדת החריגים, יודיע על כך לשר ולשר הממונה הנוגע בדבר.

(3) השר הממונה הנוגע בדבר יעביר לוועדת החריגים את עמדתו בעניין הפנייה כאמור בפסקה (1); תמך השר הממונה בפנייה לוועדת החריגים, יראו לענין הוראות סעיף 21חו לפקודת היבוא והיצוא את הפנייה כפנייה מטעמו, ומניין הימים לפי סעיף 21חו(ה) לפקודת היבוא והיצוא, יחל במועד קבלת הודעת השר הממונה על תמיכה בפנייה האמורה; לא תמך השר הממונה בפנייה, וועדת החריגים המליצה בהתאם לבקשת הגוף הפונה, רשאי השר הממונה לפנות לממשלה לקבלת עמדתה, בהתאם להוראות 21חו(ח) עד (יא) לפקודת היבוא והיצוא, שיחולו לענין זה בשינויים המחויבים.

ד ב ר י ה ס ב ר

הכלכלה והתעשייה. הסעיף קובע מנגנון פנייה לממשלה בדומה למסלול האירופי במקרה של המלצה בניגוד לעמדת שר ממונה או בניגוד לעמדת שר הכלכלה. נוסף על כך, בדומה למסלול האירופי, גם גופים מנויים – איגוד לשכות המסחר, התאחדות המלאכה והתעשייה, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות הקבלנים בוני הארץ, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, רשות ההסתדרות לצרכנות, או גוף אחר שנקבע לפי סעיף 27 לחוק, אם נקבע, רשאים לפנות לוועדת החריגים, ולאחר פניה זו יודיע הגוף המנוי על כך לשר הכלכלה והתעשייה ולשר הממונה הרלוונטי.

לסעיף 10א9 המוצע

בדומה למסלול האירופי, מוצע לאפשר גם לשר ממונה לפנות אל ועדת החריגים אם סבר שעליה לתת את המלצתה לשר הכלכלה והתעשייה בעניין שינוי התוספת השמינית, בשל קיומו של חשש לפגיעה בבטיחות הציבור בבריאות הציבור או באיכות הסביבה או בשל סתירה בין האסדרה האמריקאית המאומצת לחיקוק שהוא השר הממונה על ביצועו, בהתאם להוראות הקבועות בפקודת היבוא והיצוא.

על פי המוצע בסעיף, לאחר הפנייה כאמור על ידי השר הממונה, תגיש ועדת החריגים את המלצותיה לשר

(4) בלי לגרוע מהוראות פסקה (3), ועדת החריגים תעביר את המלצתה גם לשר, ואם השר הממונה לא הביע את עמדתו לגבי הפנייה, רשאי השר לפנות לממשלה לקבלת עמדתה בהתאם להוראות סעיף 21(ח) עד (יא) לפקודת היבוא והיצוא, שיחולו לעניין זה בשינויים המחויבים.

11א9. השר, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתוספת התשיעית הפרות לעניין התאמת מצרך לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת לפי סעיף 9(א)(1)(ה), שניתן להטיל בשלהן עיצום כספי בהתאם להוראות פרק ט'.

12א9. לא יראו עוסק שבחר לפעול על פי המסלול האמריקאי בלבד, כמי שהפר את דרישות התקינה רק משום שפעל לפי שינוי שנכנס לתוקף בהוראה מחייבת הכלולה באסדרה האמריקאית הכלולה בתוספת השמינית, לפני תחילתו של צו לפי סעיף 8א9 או תחילתה של הודעה לפי סעיף 9א9 בעניין החלת השינוי האמור בישראל, לפי העניין.

13א9. (א) כדי לבחון את הצורך בהתאמת ההוראות הקבועות בחיקוק לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של תיקון מס' 21 (בסעיף זה – המועד הקובע), כל משרד ממשלתי הממשלה יעביר לשר תוספת לרשימת החיקוקים שפורסמה על ידי השר לפי סעיף 9א6(ב)(1), שתכלול את תיקון החיקוקים שפורסמו ברשימה המצויים בתחום הפעילות שבאחריותו וכן את אלה, אם ישנם:

(1) עדכונים לחיקוקים שבתחום הפעילות שבאחריותו אשר פורסמו ברשימה;

(2) חיקוקים שבתחום הפעילות שבאחריותו, שלא פורסמו ברשימה, לרבות חיקוקים שנחקקו לאחר פרסומה, ואשר קבועות בהם הוראות לעניין ייצור מצרך, מכירת מצרך, יבוא מצרך או שימוש במצרך, ויש בהן הפניה המחייבת שהמצרך יעמוד בדרישות תקן או בדרישות תקן רשמי או שהם חלים על מצרך שיש לגביו תקן רשמי.

תוספת תשיעית – הפרות לעניין אסדרה אמריקאית מאומצת

פעולה בהתאם לשינוי בהוראה מחייבת הכלולה באסדרה האמריקאית המאומצת, טרם החלתו בישראל

התאמת הוראות לפי חיקוקים אחרים לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 11א9 המוצע

בדומה למסלול האירופי, מוצע להסמיך את שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתוספת התשיעית את רשימת ההפרות בעניין התאמתו של מצרך לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, אשר בשלהן יהיה ניתן להטיל על המפר עיצומים כספיים בהתאם לסכומים ולסוגי המפרים כאמור בפרק ט' לחוק התקנים.

לסעיף 12א9 המוצע

מוצע לקבוע כי אם עוסק פועל בהתאם לשינוי שנכנס לתוקף בהוראה מחייבת החלה בחקיקה הפרדתית האמריקאית, והוראה זו כלולה באסדרה האמריקאית המאומצת, בתוספת השמינית, לא יראו אותו כמפר של

האסדרה האמריקאית המאומצת כל עוד השינוי או העדכון טרם הוחלו בישראל לפי צו שר הכלכלה מכוח סעיף 8א9 המוצע או בהתאם לעדכונים כלשונם של הוראות מחייבות, בהתאם לסעיף 9א9 לחוק מוצע.

לסעיף 13א9 המוצע

מוצע לקבוע סעיף הקובע חובת התאמת הוראות לפי חיקוקים אחרים לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, על משרדי הממשלה השונים, בדומה להסדר הקבוע כיום במסלול האירופי, בסעיף 6א9 לחוק.

לסעיף קטן (א) המוצע

הסעיף קובע שמשרדי הממשלה יעבירו השלמה לרשימת החיקוקים שפורסמה על ידי השר לפי סעיף 9א6(ב)(1) לחוק, שקבועות בהם הוראות לעניין ייצור מצרך,

(ב) בתוך חודש מהמועד הקובע, השר –

(1) יפרסם באתר האינטרנט של המשרד, לעיון הציבור, רשימה של כלל החיקוקים שבהם קבועות הוראות לעניין ייצור מצרך, מכירת מצרך, יבוא מצרך או שימוש במצרך, שיש בהן הפניה המחייבת כי המצרך יעמוד בדרישות תקן או בדרישות תקן רשמי או שחלים על מצרך שיש לגביו תקן רשמי, בהתבסס, בין השאר, על הרשימות שקיבל לפי סעיף קטן (א); לא ציין משרד ממושרדי הממשלה חיקוק מסוים ברשימה שהעביר לפי סעיף קטן (א) או לא העביר כלל רשימה באמור, רשאי השר לכלול את אותו חיקוק ברשימה;

(2) יפנה בכתב לכל אחד מהשרים הממונים שהחיקוקים כאמור בפסקה (1) נמצאים בתחומי הפעילות שבאחריותם, בבקשה שיבחנו אם יש סתירה בין החיקוק ובין דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בשנתיים שמיום פרסומו של תיקון מס' 21, רשאי השר להוסיף לרשימה שפרסם לפי סעיף קטן (ב) חיקוקים נוספים גם לאחר המועד האמור ברישה של אותו סעיף קטן; הוסיף השר לרשימה חיקוק בתקופה האמורה, יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(ד) נמצאה סתירה כאמור בסעיף קטן (ב)(2), יודיע על כך השר הממונה לשר, והשר הממונה יפעל לתיקון החקיקה כמפורט להלן בתוך תשעה חודשים ממועד הפנייה של השר לשר הממונה כאמור באותו סעיף קטן, או עד 120 ימים לפני מועד תחילתה של ההוראה המחייבת הקבועה בתוספת השמינית הסותרת את החיקוק, לפי המאוחר מביניהם, ורשאי ראש הממשלה, לבקשת השר הממונה, להאריך את התקופה בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים:

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ד) המוצע

אם נמצאה סתירה בין החיקוק ובין דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, על השר הממונה לפעול לתיקון החקיקה בתוך פרק זמן של תשעה חודשים ממועד הפנייה של השר לשר הממונה, או עד 120 ימים לפני מועד תחילתה של ההוראה מחייבת החלה על החיקוק, לפי המאוחר משניהם, ורשאי ראש הממשלה, לבקשת השר הממונה, להאריך את התקופה בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

בהתאם למוצע בסעיף, השר יגיש לאישור הממשלה טיוטת חוק לעניין חוק הכלול ברשימה, ויפעל לתיקון חקיקת משנה, ואם היא טעונה אישור ועדה מוועדות הכנסת – יביא השר הממונה את התיקון לאישור הוועדה הרלוונטית. תיקון החקיקה כאמור יאפשר לייצר את המצרך, למכור אותו, לייבא אותו או לעשות בו שימוש גם אם המצרך עומד בדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת.

מכירת מצרך, יבוא מצרך או שימוש במצרך, ויש בהן הפניה המחייבת שהמצרך יעמוד בדרישות תקן או בדרישות תקן רשמי או שהם חלים על מצרך שיש לגביו תקן רשמי.

לסעיף קטן (ב) המוצע

השר יפרסם את הרשימה המעודכנת ויפנה בכתב לכל אחד מהשרים הממונים שהחיקוקים שברשימה נמצאים בתחומי הפעילות שבאחריותם כדי שיבחנו אם קיימת סתירה בין החיקוק ובין דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת.

לסעיף קטן (ג) המוצע

בשנתיים שמיום פרסומו של תיקון מס' 21, רשאי השר להוסיף לרשימה שפרסם לפי סעיף קטן (ב), חיקוקים נוספים גם לאחר המועד האמור ברישה של אותו סעיף קטן, ואם הוסיף השר לרשימה חיקוק בתקופה האמורה, יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(1) לעניין חוק הכלול ברשימה לפי סעיף קטן (ב) – יגיש לאישור הממשלה טיוטת חוק שלפיה יהיה ניתן לייצר את המצרך, למכור אותו, לייבא אותו או לעשות בו שימוש גם אם המצרך עומד בדרישות התקינה שעניינן אסדרה אמריקאית מאומצת כאמור בסעיף 9(א)(1)(ה);

(2) לעניין חקיקת משנה הכלולה ברשימה לפי סעיף קטן (ב) – יפעל לתיקון חקיקת המשנה כך שיהיה ניתן לייצר את המצרך, למכור אותו, לייבא אותו או לעשות בו שימוש גם אם המצרך עומד בדרישות התקינה שעניינן אסדרה אמריקאית מאומצת כאמור בסעיף 9(א)(1)(ה); לעניין חקיקת משנה אשר טעונה אישור של ועדה מוועדות הכנסת – יביא השר הממונה את התיקון כאמור לאישור הוועדה הנוגעת בדבר.

(ד) (1) התנגד שר ממונה לשינוי החיקוק שבסמכותו בשל קיומו של חשש לפגיעה בבטיחות הציבור, בבריאות הציבור או באיכות הסביבה או בשל כך שמתקיימים במדינת ישראל תנאים ייחודיים המצדיקים להותיר על כנו דין ייחודי השונה מדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, יפנה לוועדת החריגים בבקשה כי תעביר את המלצתה בעניין השינוי הנדרש, ועל הפנייה יחולו הוראות סעיף 10(א) עד (ד) לפקודת היבוא והיצוא, בשינויים המחויבים; פניית שר ממונה לוועדת החריגים תיעשה בתוך 180 ימים מיום קבלת בקשת השר לפי סעיף קטן (ב)(2) או עד 120 ימים לפני מועד תחילתה של ההוראה באסדרה האמריקאית המאומצת הסותרת את החיקוק, לפי המאוחר מביניהם.

(2) פנה השר הממונה לוועדת החריגים כאמור, לא תחול עליו החובה לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד) כל עוד לא קיבלה ועדת החריגים החלטה בפנייתו.

(3) פנה שר ממונה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה בפסקה (1), תדון ועדת החריגים בפנייתו, ועל הפניה יחולו הוראות סעיף 10(א) עד (ד) לפקודת היבוא והיצוא בשינויים המחויבים; ואולם פנייה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה לא תעכב את החובה לפעול לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד).

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ה) המוצע

לוועדת החריגים תיעשה עד תום אחד מהתאריכים האלה: עד 180 ימים מיום קבלת בקשת השר לפי סעיף 9(א)(1)(ב)(2) או עד 120 ימים לפני מועד כניסתה לתוקף של האסדרה הרלוונטית, לפי המאוחר משניהם. שר ממונה שפנה במועד, לא תחול עליו החובה לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד) המוצע, כל עוד לא קיבלה ועדת החריגים החלטה בפנייתו.

התנגד שר ממונה לשינוי בחיקוק שבסמכותו בשל קיומו של חשש לפגיעה בבטיחות הציבור, בבריאות הציבור או באיכות הסביבה או בשל קיומם של תנאים ייחודיים שמתקיימים בישראל, יפנה השר לוועדת החריגים כדי שתדון בפנייה ותיתן את המלצתה בנושא. פניית שר ממונה

(ו) המליצה ועדת החריגים, לאחר שבחנה את פניית השר הממונה לפי סעיף קטן (ה), שלא לקבל את עמדתו, יפעל השר הממונה לתיקון החקיקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד), ורשאי הוא לפנות לממשלה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף ז'יח(ח) עד (י) לפקודת היבוא והיצוא בשינויים המחויבים; פנה השר הממונה לממשלה כאמור, לא תחול עליו החובה לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד) כל עוד לא קיבלה הממשלה החלטה בפנייתו.

(ז) החליטה הממשלה לקבל את המלצת ועדת החריגים ולדחות את עמדת השר הממונה, או שהחליט השר הממונה שלא לפנות לממשלה עד תום התקופה המנויה בסעיף ז'יח(ח) לפקודת היבוא והיצוא, יפעל השר הממונה לתיקון החקיקה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) או (2), כך שיהיה ניתן לייצר את המצרך הנוגע בדבר, למכור אותו, לייבא אותו או לעשות בו שימוש, לפי העניין, אם המצרך עומד בדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, עד תום 120 ימים מאחד מאלה, לפי המאוחר:

- (1) מועד החלטת ועדת החריגים כאמור בסעיף קטן (ה) או בסעיף קטן (ו), אם השר הממונה החליט שלא לפנות לממשלה;
- (2) מועד החלטת הממשלה כאמור בסעיף קטן זה;
- (3) תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד).

(ח) (1) לא פנה השר הממונה לוועדת החריגים לפי הוראות סעיף קטן (ה) או לא פעל לפי הוראות סעיף קטן (ז) בנוגע לחיקוק שהוא חקיקת משנה הכלול ברשימה שפורסמה כאמור בסעיף קטן (ב)(1), ויש בו הפניה להוראות תקן רשמי או הוראה, המגבילה את האפשרות לייצר מצרך שחל עליו תקן רשמי, לייבא אותו, למכור אותו או להשתמש בו אם המצרך עומד בדרישות אסדרה אמריקאית מאומצת, יוסיף השר, בצו, בכפוף להוראות פסקה (2) לתוספת העשירית, את אותה חקיקת משנה, ובלבד שהביא בחשבון את סוגיית קיומן של סמכויות פיקוח ואכיפה, בחיקוק או בחוקים אחרים, לשם אכיפת הוראותיו של אותו חיקוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ו) המוצע

אם המליצה ועדת החריגים שלא לקבל את עמדת השר הממונה, יפעל השר הממונה לתיקון החיקוק, ורשאי הוא לפנות לממשלה לשם ערעור על החלטתה. על פנייה כאמור יחולו הוראות ועדת החריגים לפקודת היבוא והיצוא. פנה שר ממונה לוועדת החריגים בתוך המועד הקבוע בסעיף קטן (ה) המוצע, הוא לא יהיה מחויב בתיקון החיקוק עד להחלטת הממשלה בעניינו. פנייה לוועדת החריגים בחלוף התקופה האמורה, לא תעכב את החובה לפעול לתיקון החקיקה לפי סעיף קטן (ד) המוצע.

לסעיף קטן (ז) המוצע

החליט שר ממונה שלא לפנות לממשלה או שהחליטה הממשלה שלא לקבל את עמדת השר הממונה, יפעל הוא לתיקון החקיקה, כך שיהיה ניתן לייצר את המצרך הנוגע בדבר, למכור אותו, לייבא אותו או לעשות בו שימוש, לפי העניין, אם המצרך עומד בדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת. מוצע לעגן גם את פרק הזמן לתיקון החיקוק על ידי השר הממונה שיהיה עד תום 120 ימים או ממועד החלטת ועדת החריגים בפנייתו הראשונית או ממועד החלטת הממשלה בפנייה בעניינו.

(2) צו לפי פסקה (1) טעון אישור של ועדה מוועדות הכנסת שהנושא המוסדר בחקיקת המשנה האמורה הוא בתחום ענייניה.

(ט) (1) נוספה חקיקת משנה לתוספת העשירית, רשאי אדם, על אף האמור באותה חקיקת משנה, לפעול לעניין ייצור מצרך ייבוא, מכירתו או שימוש בו, גם בהתאם להוראות האסדרה האמריקאית המאומצת הנוגעת בדבר, החלה על אותו מצרך. (2) על אף האמור בכל דין, לא תוטל אחריות פלילית על מי שבחר במסלול האמריקאי לעניין ייצור מצרך, יבוא המצרך, מכירתו או שימוש בו, בשל הפרת הוראות לפי האסדרה האמריקאית המאומצת, שחלה על המצרך מכוח התוספת העשירית במקביל לחקיקת המשנה המנויה בתוספת האמורה.

(י) על אף האמור בסעיף זה, לעניין חובות וסמכויות של שר ממונה לפי סעיף זה, יחולו הוראות אלה:

(1) לעניין סמכות לחוקק חקיקת משנה לגבי מצרך כאמור בסעיף זה, המוקנית לפי חוק לרשות ממשלתית שאינה שר משרי הממשלה, יהיו החובות והסמכויות המוטלות בסעיף זה על שר ממונה, מוקנות לראש הרשות הממשלתית, למעט לעניין פנייה לממשלה; ראש רשות ממשלתית שהפעיל סמכויות לפי סעיף זה יודיע על כך לשר הממונה על אותה רשות;

(2) לעניין מפרטים אחידים כמשמעותם לפי סעיף 7ג בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968⁶, יראו כל אחד מהשרים נותני האישור כאמור בסעיף 6ג (לאותו חוק, כשר הממונה לעניין סעיף זה, לפי העניין.

(יא) הוראות סעיף זה לא יחולו על אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך מוצע לקבוע כי לא תוטל אחריות פלילית על מי שבחר לפעול על פי המסלול האמריקאי, שחל על מצרך מכוח התוספת העשירית.

לסעיף קטן (י) המוצע

עוד נציין כי חובות של שר ממונה לפי סעיף 13א9 מוצע זה, יחולו גם על ראש רשות ממשלתית, ויהיו מוקנות לו אותן הסמכויות של השר הממונה, למעט הסמכות לפנות לממשלה, שתיוותר בידי השר הממונה הרלוונטי לעניין.

לסעיף קטן (יא) המוצע

עוד מוצע לקבוע שהוראות סעיף זה לא יחולו על מזון או תמרוק כהגדרתם בחוק, בדומה להסדר שנקבע במסגרת המסלול האירופי.

לסעיפים קטנים (ח) ו-(ט) המוצעים

עוד מוצע לקבוע, שבדומה למסלול האירופי, אם לא יושלם מהלך תיקון החקיקה על ידי השרים הממונים בנוגע לחיקוק שהוא חקיקת משנה הכלולה ברשימה שפרסם השר, יוסיף השר בצו את חקיקת המשנה לתוספת העשירית, לאחר שלקח בחשבון את סוגיית קיומן של סמכויות פיקוח ואכיפה בחיקוק זה או בחוקים אחרים, לשם אכיפת ההוראות של אותו חיקוק, כך שיהיה ניתן לפעול לעניין ייצור מצרך, ייבוא, מכירתו או שימוש בו, גם בהתאם להוראות האסדרה האמריקאית המאומצת הנוגעת בדבר, החלה על אותו מצרך. צו לתיקון התוספת העשירית יהיה טעון אישור של ועדה מוועדות הכנסת שהנושא מוסדר בתחום ענייניה.

⁶ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

⁷ דיני מדינת ישראל [נוסח חדש], עמ' 749.

⁸ דיני מדינת ישראל [נוסח חדש], עמ' 694.

(1) מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון),
התשע"ו-2015;

(2) תמרוק כהגדרתו בסעיף 55א לפקודת הרוקחים [נוסח
חדש], התשמ"א-1981.⁸

(יב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת רישום ורישוי
לפי כל דין.

14. תיקון סעיף 10ב בסעיף 10ב לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א2), אחרי "לדרישות האסדרה האירופית
המאומצת" יבוא "או לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת" ואחרי "שבחר לפעול
לפי המסלול האירופי" יבוא "או לפי המסלול האמריקאי, לפי העניין".

15. תיקון סעיף 10ד לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 9(א)(1)(ב), (ג) או (ד)" יבוא "בסעיף 9(א)(1)(ב)
עד (ה)".

16. הוספת סעיף 110 אחרי סעיף 10ה לחוק העיקרי יבוא:

110. "אופן הביצוע של בדיקת ההתאמה לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת תיעשה בדרך של בדיקת העמידה בדרישות הטכניות, כהגדרתן בסעיף 12(א)(1), שנקבעו באסדרה האמריקאית המאומצת וכן בדרישות התקן האמריקאי, כהגדרתו בסעיף 12(א)(1), שנקבע באסדרה האמריקאית המאומצת, ואם אין דרישות טכניות או תקן אמריקאי כאמור – תיעשה הבדיקה בדרך אחרת הקבועה באסדרה האמריקאית המאומצת או בדרך אחרת המקובלת להוכחת העמידה בדרישות אותה אסדרה".

17. תיקון סעיף 12 בסעיף 12 לחוק העיקרי –

ד ב ר י ה ס ב ר

שאומוצו בתקן הרשמי, או בהתאם לדרישות הקבועות באסדרה האירופית המאומצת. כעת מוצע להוסיף לסעיף 10ד לחוק התקנים את המסלול האמריקאי, כך שעוסק יוכל לבחור שהביקורת או הפיקוח ייעשו גם בהתאם לדרישות הקבועות באסדרה האמריקאית המאומצת.

סעיף 16 מוצע להוסיף את סעיף 110 לחוק התקנים הקובע את אופן ביצוע בדיקת העמידה בדרישות האסדרה האמריקאית. מוצע כי בדיקת העמידה בדרישות האסדרה האמריקאית תיעשה בדרך של בדיקת העמידה בדרישות הטכניות הקבועות באסדרה האמריקאית המאומצת כהגדרתן בסעיף 12(א)(1) המוצע בסעיף 17 להצעת החוק, שלא עוגנו בתקן והן רלוונטיות למצרך, וכן בדרך של בדיקת עמידה בדרישות התקן האמריקאי, המאוזכר באסדרה האמריקאית המאומצת. כמו כן מוצע לקבוע כי אם אין דרישות טכניות או תקן אמריקאי כאמור – תיעשה הבדיקה בדרך אחרת הקבועה באותה אסדרה או בדרך אחרת המקובלת להוכחת עמידה בדרישות אותה אסדרה.

סעיף 17 לפסקה (1)

מוצע לתקן את סעיף 12 לחוק שעניינו תעודת בדיקה או אישור בדבר התאמה לדרישות התקינה,

סעיף 14 סעיף 10ב לחוק התקנים עוסק בסמכות הממונה להורות על הפסקת פעולות עוסק, לרבות הפסקת ייצור, הפסקת מכירה או הצגה למכירה, איסוף מצרך (Recall) והפסקת השימוש בו וכן על השמדתו, ולפרסם או להורות לעוסק לפרסם הודעה על כך.

בסעיף קטן (א2) נקבע כי במקום שבו קיים חשש שהמצרך אינו מתאים לדרישות האסדרה האירופית המאומצת, וכי קיים חשש לשלומם, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה, הממונה מוסמך להורות על הפסקת מכירה של המצרך, הפסקת הצגתו לצורך מכירתו, או הפסקת השימוש בו, עוד בטרם ניטלה דגימה, עד לקבלת תוצאות הבדיקה, וזאת לאחר מתן זכות שימוע לעוסק. כעת, מוצע להרחיב סעיף זה כך שיחול גם על מצרכים שיובאו בהתאם לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת.

סעיף 15 סעיף 10ד לחוק התקנים קובע כלל שלפיו ברירת המחדל, ככלל, היא שפיקוח וביקורת על ידי הממונה על פי פרק ה' לחוק התקנים ייעשו בדרך של בדיקת עמידת המצרך בדרישות התקן הרשמי, אלא אם כן ביקש העוסק שהביקורת או הפיקוח ייעשו בהתאם לדרישות הקבועות בתקן הבין-לאומי או האסדרה הזרה

(1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) (א) המכון וכל מי שאושר לעניין זה בכתב על ידי הממונה (להלן – מעבדה מאושרת) רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, לתקן רשמי, לתקן בין-לאומי שאומץ בתקן, לתקן אירופי, לתקן אירופי מתואם, לתקן אמריקאי או לדרישה טכנית, לפי העניין, ולתת תעודת בדיקה על כך.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), כתנאי לבדיקה בידי המכון של מידת התאמתו של מצרך לתקן בין-לאומי שאומץ בתקן, לתקן אירופי, לתקן אירופי מתואם, לתקן אמריקאי או לדרישה טכנית, לפי העניין, יפרסם המכון באתר האינטרנט שלו הודעה על יכולתו לבצע בדיקות אלה.

(ג) מעבדה מאושרת רשאית לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לדרישות האסדרה אירופית המאומצת, לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת או לדרישות אסדרה זרה שמנויה בתוספת הרביעית, ולתת אישור התאמה לאסדרות אלה (להלן – אישור התאמה); הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אישור התאמה.

(ד) בסעיף זה –

"דרישה טכנית" – דרישה טכנית הקבועה באסדרה אירופית מאומצת, באסדרה אמריקאית מאומצת או באסדרה זרה המנויה בתוספת הרביעית, שלא עוגנה בתקן, בעניינים הנוגעים למצרך או לתהליך עבודה;

"תקן אירופי מתואם" – תקן של האיחוד האירופי, שבהתאם לקביעת האסדרה האירופית המאומצת חזקה כי עמידה בו, כשלעצמו או בשילוב עם תנאים נוספים שנקבעו באותה אסדרה, מהווה עמידה באסדרה האמורה (Harmonized Standards);

"תקן אמריקאי" – אחד מאלה:

(1) תקן שהאסדרה האמריקאית המאומצת קובעת כי עמידה בו היא תנאי לעמידה בדרישות האסדרה האמורה (בהגדרה זו – תקן אמריקאי מחייב);

(2) תקן שאינו תקן אמריקאי מחייב, אך עמידה בו, כשלעצמו או בשילוב עם תנאים נוספים שנקבעו באסדרה האמריקאית המאומצת, מהווה את הדרך המקובלת להוכחת העמידה בדרישות האסדרה האמורה;

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, נוספה האפשרות לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת על ידי מעבדה מאושרת, ולתת אישור התאמה על כך, אם קיבלה המעבדה אישור מורחב מאת הממונה על התקינה, בהתאם לסעיף 12(א4) לחוק. כמו כן, נוספו לסעיף ההגדרות "דרישות טכניות" ו"תקן אמריקאי", וההגדרה "תקן אירופי מתואם" נותרה זהה לנוסחה טרם התיקון המוצע לפסקה (1) המוצעת.

ולהחליף בו את פסקה (1) לסעיף קטן (א), כדי לאפשר למעבדה מאושרת, לרבות מכון התקנים, לבדוק גם את מידת התאמתו של מצרך לתקן אמריקאי או לדרישות טכניות, כהגדרתם באותו הסעיף, ולתת תעודת בדיקה על כך. נוסף על כך, מוצע לקבוע כי לשם בדיקת התאמתו של מצרך לתקן בין-לאומי שאומץ בתקן, לתקן אירופי, תקן אירופי מתואם, תקן אמריקאי או דרישות טכניות אחרות, מכון התקנים יפרסם באתר האינטרנט של המכון הודעה על יכולותיו לבצע את אותן הבדיקות, כתנאי לביצוען.

- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "תקן בין-לאומי שאומץ בתקן רשמי, או תקן אירופי מתואם כהגדרתו בסעיף קטן (א)(1)" יבוא "תקן בין-לאומי שאומץ בתקן, תקן אירופי, תקן אירופי מתואם, תקן אמריקאי או דרישות טכניות, כהגדרתם בסעיף קטן (א)(1)";
- (3) בסעיף קטן (ד), אחרי "תנאי אסדרה אירופית מאומצת" יבוא "תנאי אסדרה אמריקאית מאומצת".

תיקון סעיף 16א בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) – 18.

- (1) בפסקה (1), במקום האמור בה יבוא "אם הוא יבואן – 21,940 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – 54,880 שקלים חדשים";
- (2) פסקה (2) – תימחק;
- (3) בפסקה (3), במקום "שרכש טובין שיוצרו בישראל" יבוא "שאינו יצרן או יבואן".

- תיקון סעיף 17 בסעיף 17 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "העובר על תקנה לפי חוק זה" יבוא "העובר על תקנה לפי חוק זה למעט צו לפי סעיף 2א לעניין התוספת החמישית או צו לפי סעיף 8א9 לעניין התוספת השמינית".
- הוספת סעיף 22א אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא: 20.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

שזו גם מטרת האכיפה המינהלית, ואולם בפועל הסכומים מובילים לחובות שיבואנים לא יכולים לעמוד בהם, וזה מביא להתדיינות אין-סופית בתוך ההליך מול היבואן, אשר עלולה להסיט את עבודת מנהל התקינה, למשל מטיפול בתיקי עיצומים נוספים. הפרות דומות בחוקים מקבילים העוסקים בסוגיות של יבוא טובין בהתאם לדרישות מסוימות, מטילות סכומי עיצומים נמוכים בהרבה, על אף הסיכון לציבור שנוצר מכוח ביצוע ההפרה של הוראת החוק.

עם זאת, נכון לקבוע את סכומי העיצומים ליבואנים ככאלה הגבוהים יותר מאלה הניתנים לעוסקים אחרים מכוח חוק התקנים, וזאת בשל העובדה שהפרות של השנים האחרונות הקלו מאוד על יבואנים וביטלו ברוב המסלולים את חובת החזקת המסמכים המעידים על התאמת הטובין המיובאים לדרישות התקינה, ולכן עולה הצורך לייצר בכל זאת הרתעה ישימה. לכן, נכון לבצע את השינוי המוצע שקובע סכום אחד בלי להידרש למסמכים נוספים ולחישובים מורכבים ובלי להידרש להתדיינות מתמשכות.

נוסף על כך, בוטלה ההבחנה בין עוסק שאינו יצרן ואינו יבואן שמכר טובין שיוצרו בישראל לעומת מי שמכר טובין שלא יוצרו בישראל ולגבי נקבע שסכום העיצום הכספי יהיה זהה לשל היצרן.

סעיף 19 מוצע לתקן את סעיף 17(א) לחוק, שהוא אחד מסעיפי העונשין, הקובע שבגין הפרת תקנות שהותקנו לפי חוק זה, ניתן להטיל מאסר או קנס. מוצע לתקן את הסעיף כך שיובהר שהוא אינו כולל הפרה של צווים שניתנו לפי סעיף 2א9 לעניין התוספת החמישית או צווים שניתנו לפי סעיף 8א9 לעניין התוספת השמינית.

סעיף 20 מוצע להוסיף את סעיף 21 לחוק לעניין תקציב שנתי של המכון, ולפיו תינתן אפשרות לתקצב את פעילויות המכון. הסעיף אינו מייצר חובה

מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) של סעיף 12 לחוק כך שבמקום שלעניין חיקוק נדרשת ראייה כי התמלאו תנאי תקן, תקן בין-לאומי שאומץ בתקן תקן אירופי, תקן אירופי מתואם, תקן אמריקאי או דרישות טכניות הקבועות באסדרה, לא תתקבל כראיה תעודה אלא אם כן ניתנה בידי מעבדה מאושרת.

לפסקה (3)

באופן דומה, מוצע לתקן את סעיף קטן (ד) של סעיף 12 לחוק כך שבמקום שלעניין חיקוק נדרשת ראייה כי התמלאו תנאי אסדרה אמריקאית מאומצת, לא יתקבל כראיה אישור התאמה בעניין זה, אלא אם כן ניתן בידי מעבדה מאושרת שבידה אישור מורחב.

סעיף 18 מוצע לתקן את סעיף קטן (א) של סעיף 16 לחוק כך שלפיו תשתנה דרך חישוב הטלת העיצום הכספי על יבואנים או עוסקים שאינם יבואנים ואינם יצרנים וייקבע לגביהם סכום אחד על הפרות הקבועות בחוק התקנים. הסעיף בא לבטל את דרך ההכפלות הקיימות היום כך שבמקום שיבואן יחיד יקבל עיצום כספי של הסכום המתקבל מההכפלה של 10,970 שקלים חדשים במספר הטובין בתעודת המשלוח או בסכום ה-CIF כפול 10, לפי הנמוך; ואם הוא תאגיד – הסכום המתקבל מההכפלה של 27,440 שקלים חדשים במספר הטובין בתעודת המשלוח או בסכום ה-CIF כפול 10, לפי הנמוך. יקבל היבואן סכום כספי של 21,940 ליהדיר ו-54,880 לתאגיד, שזה סכום כפול מהסכום הקבוע היום ליצרן.

הסיבה להפחתה נובעת מהפקת לקחים בניסיון שנצבר אצל הממונה על התקינה ולפיו עולה שתוצאות חישובי ההכפלות כפי שנקבעו, מגיעות לסכומי עיצומים גבוהים מאוד, לעיתים אף של יותר ממיליון שקלים חדשים. מטרת קביעתו של הסעיף בנוסחו כיום הייתה לייצר הרתעה,

”תקציב המכון 21. התקציב השנתי לפעילותו של המכון ימומן מאגרות ומתשלומים אחרים לפי חוק זה, ויכול שחלקו ימומן מתקציב המדינה כפי שייקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ”ה – 1985.”

- תיקון התוספת החמישית 21. בתוספת החמישית לחוק העיקרי, אחרי חלק ב' יבוא:
- ”חלק ב' 1: הפניות להוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי”
22. בתוספת השביעית לחוק העיקרי, במקום האמור בה יבוא:

(סעיף 6א9(ח))

חוקת משנה הכוללת הפניה לתקן רשמי או הקובעת הוראה המגבילה ייצור, יבוא, מכירה או שימוש במצרך שחל לגביו תקן רשמי

חיקוקים 1. על אף האמור בחיקוק המנוי בטור א' בטבלה שלהלן, רשאי אדם לפעול לעניין ייצור מצרך, מכירת מצרך, יבוא מצרך או שימוש במצרך, גם בהתאם להוראות האסדרה האמריקאית המאומצת המנויה בטור ד' לטבלה, וזאת במקביל לאמור בסעיפי החיקוק המנויים בטור ב' לטבלה בהתייחס לתקן המאוזכר בו המנוי בטור ג', ובכפוף להערות או התנאים המיוחדים המנויים בטור ה' והכול בהתאם להוראות סעיף 6א9(ט)(2) לחוק:

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
שם החיקוק	הסעיפים בחיקוק הכוללים הפניה לתקן רשמי או שקבועה בהם הוראה המגבילה ייצור, יבוא, מכירה או שימוש במצרך בהתאם לתקן רשום	מספר התקן המאוזכר בחיקוק או שמשויך למצרך שחל עליו תקן רשמי	האסדרה האמריקאית המאומצת הנוגעת בדבר	הערות או תנאים מיוחדים.

ד ב ר י ה ס ב ר

שלה, סעיף 6א9(ח) לחוק. וזה לשונה של הטבלה הקבועה כיום בתוספת השביעית:

שם החיקוק	הסעיפים בחיקוק הכוללים הפניה לתקן רשמי או שקבועה בהם הוראה המגבילה ייצור, יבוא, מכירה או שימוש במצרך	האסדרה האירופית המאומצת הנוגעת בדבר
-----------	--	-------------------------------------

מוצע לתקן את מבנה הטבלה כך שתכיל חמישה טורים, וכן להוסיף הוראה שתסביר את מבנה הטבלה המוצע. לפי התיקון, הטבלה תכלול את ההוראה שלפיה על אף האמור בחיקוק המנוי בטור א' בטבלה שלהלן, רשאי אדם לפעול לעניין ייצור מצרך, מכירת מצרך, יבוא מצרך או שימוש במצרך, גם בהתאם להוראות האסדרה האמריקאית המאומצת המנויה בטור ד' לטבלה, וזאת במקביל לאמור

לתקצב אלא מקים את האפשרות החוקית לעשות זאת מכוח קיומו של סעיף תקצוב. פעילות המכון תמומן באמצעות אגרות ותשלומים אחרים שיקבל המכון לפי חוק זה, ויכול שחלקה תמומן מאוצר המדינה.

סעיף 21 מוצע להוסיף לתוספת החמישית, אחרי חלק ב' לתוספת את חלק ב'1, כאמור בסעיף 9א10(ג) לחוק המוצע בסעיף 7 להצעת החוק, לעניין הפניות להוראות מחייבות החלות באיחוד האירופי. הפניות שיקבלו ביטוי בתוספת באמצעות צו יוספו לחלק זה בצירוף הסעיף שאליו מופנים ובציון ההוראה המחייבת המפנה אליו. כפי שקבוע בסעיף 9א10(ג) לחוק, מועד כניסתה לתוקף של ההפניה הוא במועד כניסתה לתוקף של ההוראה המחייבת.

סעיף 22 מוצע לדייק את מבנה הטבלה הקבועה בתוספת השביעית כך שיתאם להוראות הסעיף המסמין

⁹ ס”ח התשמ”ה, עמ’ 60.

“תוספת שמינית”

(ההגדרה “האסדרה האמריקאית המאומצת” וסעיף 8א9)
האסדרה האמריקאית המאומצת

חלק א': הגדרות

בתוספת זו –

“SDS” (Safety Data Sheet) – גיליון בטיחות חומרים המפרט את הרכיבים הכימיים הקיימים בחומר הכלול במצרך.

חלק ב': האסדרה האמריקאית המאומצת, מועד תחילתה ותנאים להחלה

(1) ההוראה המחייבת – Title 16 of the CFR – Commercial Practices

(א) תחילתה:

- (1) לעניין מוצרי ילדים ותינוקות – צעצועים, מוצצים ופטמות, מחזיק מוצץ, בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות, מיטות, מיטות קומתיים, לולים, עריסות, נדנדות, טרמפולינות, הליכוניים לתינוקות, מזרנים לתינוקות וילדים, עגלות ילדים, מנשאים לתינוקות, תכשיטי ילדים – יום תחילתו של תיקון מס' 21;
- (2) לעניין חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים המיועדים לשימוש הציבור הרחב ונמכרים קמעונאית, למעט אלה הטעונים היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה – יום תחילתו של תיקון מס' 21;
- (3) לעניין סירי לחץ, קסדות לרוכבי אופניים, עגילים המוחדרים לנקבים בגוף האדם ופריטים הבאים במגע ממושך עם העור, אופניים, שטחית טקסטיל, מזרנים, רפידות מזרנים ומציתים – יום תחילתו של תיקון מס' 21.

ד ב ר י ה ס ב ר

תקן רשמי ושאינ בעניינם שר ממונה. בשלב השני, יתווספו לתוספת אסדרות אמריקאיות לעניין מצרכים שחל עליהם תקן רשמי ושיש בעניינם שר ממונה, ולאחר התייעצות עם אותם שרים ממונים. עוד קבעה ההחלטה כי יוקם צוות מנכ"לים לבחינת אימוץ אסדרות אמריקאיות החלות על מצרכים שחל עליהם תקן רשמי, שיש בעניינם שר ממונה ושקיימת לגביהם מחלוקת לעניין הכללתם בתוך התוספת האמורה. צוות המנכ"לים אמור לגבש את עמדתו ולהמליץ בנושא לשר, עד להשלמת הליך החקיקה. ולכן בשלב זה אסדרות אמריקאיות כאמור, שבמחלוקת ושלא במחלוקת, לא נכללו בתוספת השמינית.

עוד מוצע לקבוע במסגרת התוספת, חלק נוסף, חלק ג', לעניין הפניות מחייבות החלות בארצות הברית, בדומה לחלק ב' בתוספת החמישית. כמו כן, יוסף חלק ד', שיקבעו בו תנאים נוספים שעל מצרך לעמוד בהם נוסף על דרישות ההוראה המחייבת. בחלק זה קבועות הוראות הקבועות בדיון הישראלי ולכן קיימת חובת העמידה בהן, או הוראות לעניין קיומם של תנאים ייחודיים המצדיקים את חובת העמידה בהם, נוסף על הקבוע בדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת.

בסעיפי החיקוק המנויים בטור ב' לטבלה בהתייחס לתקן המאוזכר בו המנוי בטור ג', ובכפוף להערות או התנאים המיוחדים המנויים בטור ה' והכול בהתאם להוראות סעיף 8א9(ט2).

סעיף 23 הוספת התוספת השמינית

מוצע להוסיף את התוספת השמינית לחוק התקנים, המוקמת מכוח ההגדרה המוצעת “האסדרה האמריקאית המאומצת” וכן מכוח הסעיפים המוצעים 8א9 ו-8א9, לעניין אסדרות אמריקאיות מאומצות. מוצע לקבוע במסגרת התוספת את רשימות האסדרה האמריקאיות המאומצת, שייקבעו כהוראות מחייבות, את התנאים להחלתן ואת מועדי התחילה.

החלטת הממשלה 3386 (יקר/21), שעניינה “הקלה על יבוא מארצות הברית של אמריקה – “מה שטוב לארה”ב טוב לישראל””, שהתקבלה ביום י"א בתשרי התשפ"ו (3 באוקטובר 2025), קבעה את אופן הוספת אסדרות אמריקאיות לתוספת בחוק התקנים, שזו התוספת השמינית. בהחלטה נקבע כי בשלב הראשון יתווספו אסדרות אמריקאיות אשר חלות על מצרכים שחל עליהם

(ב) תנאים להחלה:

(1) לעניין מוצרי ילדים ותינוקות – ההוראה לא תחול לעניין צעצועים לילדים מתחת לגיל 3, מיתקנים למשחקים לילדים, מוצצים ופטמות, מחזיק מוצץ, בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות, אלא אם כן החזיק העוסק בתעודת מוצר ילדים – Children's Product Certificate – CPC, כפי שנדרש בהוראה המחייבת;

(2) לעניין חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים המיועדים לשימוש הציבור הרחב ונמכרים קמעונאית, למעט אלה הטעונים היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה – על העוסק להחזיק ב־SDS.

(2) ההוראה המחייבת – Title 21 of the CFR – Food and Drugs

(א) תחילתה:

(1) לעניין חומרי פלסטיק, קרמיקה וזכוכית הבאים במגע עם מזון ומשקאות – יום תחילתו של תיקון מס' 21;

(2) לעניין בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות וילדים – יום תחילתו של תיקון מס' 21;

(3) לעניין משקפי שמש ומסגרות מתכתיות למשקפיים – יום תחילתו של תיקון מס' 21.

(ב) תנאי להחלה:

(1) לעניין חומרי פלסטיק, קרמיקה וזכוכית הבאים במגע עם מזון ומשקאות – על העוסק להחזיק במסמכים המעידים על התאמה לדרישות ההוראה המחייבת.

(3) ההוראה המחייבת – Title 29 of the CFR – Labor

(א) תחילתה:

(1) לעניין חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים – יום תחילתו של תיקון מס' 21;

(2) לעניין סולמות ושרפרפים – יום תחילתו של תיקון מס' 21.

(ב) תנאים להחלה:

(1) לעניין חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים – על העוסק להחזיק ב־SDS.

(4) ההוראה המחייבת – Title 49 of the CFR Transportation

(א) תחילתה:

(1) לעניין התקני ריסון לרכב – יום תחילתו של תיקון מס' 21.

(5) ההוראה המחייבת – Title 40 of the CFR Protection of Environment

(א) תחילתה:

(1) לעניין חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים המיועדים לשימוש הציבור הרחב ונמכרים קמעונאית, למעט אלה הטעונים היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה – יום תחילתו של תיקון מס' 21;

(2) לעניין לולים, עריסות, מיטות ומיטות קומתיים – יום תחילתו של תיקון מס' 21.

(ב) תנאים להחלה:

(1) לעניין חומרי ניקוי וחומרים מסוכנים המיועדים לשימוש הציבור הרחב ונמכרים קמעונאית, למעט אלה הטעונים היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה – על העוסק להחזיק ב-SDS.

חלק ג': הפניות להוראות מחייבות החלות בארצות הברית

חלק ד': תנאים נוספים

בלי לגרוע מהוראות כל דין, על מצרך המתאים לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת לעמוד גם בתנאים המפורטים להלן:

(1) המצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי, למעט חובות הסימון הקבועות בתקן הרשמי, והכל אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו;

(2) אם המצרך הוא מכשיר חשמלי או ציוד חשמלי כמשמעותם לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954¹⁰ – הוא מתאים לדרישות לפי החוק האמור;

(3) אם המצרך הוא מכשיר חשמלי מיטלטל, כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990¹¹, הוא מתאים לדרישות לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954, ולפי התקנות האמורות;

(4) אם המצרך בא במגע עם מי שתייה, הוא מתאים לדרישות לפי סעיף 52ב(א) לפקודת בריאות העם, 1940¹²;

(5) אם המצרך הוא נוזל לניקוי כלים ידני שחל עליו ת"י 139, או אבקות לניקוי כלים למדיח כלים, שחל עליהן ת"י 1417 – כמות הבור במצרך לא תעלה על 0.5 גרם לק"ג;

(6) אם המצרך הוא אבקת ניקוי, שחל עליה ת"י 438 חלק 1, הוא מתאים לדרישות אלה:

(א) כמות הבור במצרך לא תעלה על 0.5 גרם לק"ג;

(ב) כמות הכלורידים לא תעלה על 40 גרם לק"ג לאבקה המיועדת לכביסה במכונה ולא תעלה על 90 גרם לק"ג לאבקה המיועדת לכביסה ידנית;

(ג) כמות הנתרן לא תעלה על 4 גרם לכמות האבקה המתאימה לכביסה של 1 ק"ג כבסים על פי הוראות היצרן;

(7) אם המצרך הוא מכל מיטלטל למילוי חוזר לגז פחמימני מעובה (להלן – מכל מיטלטל), שחל עליו ת"י 70 חלק 1, הוא מתאים לדרישות אלה:

(א) המכל מסומן בשם ספק הגז או בסימן זיהוי שלו;

(ב) מסביב לשסתום המכל יש אמצעי הגנה מפני נזק המהווה חלק אינטגרלי מהמכל;

(8) אם המצרך הוא מכשיר גז ביתי לאפייה, לבישול ולצלייה, שחל עליו ת"י 907 חלק 1 – לכל מבער יש אמצעי בקרה להבטחת להבה, הסוגר את מעבר הגז למבער כשהלהבה כבה;

(9) אם המצרך הוא תנור מיטלטל לחימום חלל, ללא ארובה, המופעל בגז פחמימני מעובה, שחל עליו ת"י 995 חלק 1 – מותקן על התנור או בסמוך אליו ברז ניתוק ראשי המפסיק את זרימת הגז לתנור במקרה של כיבוי התנור.

¹⁰ ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

¹¹ ק"ת התש"ן, עמ' 409.

¹² ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

תוספת תשיעית

(סעיף 11א9)

הפרות

תוספת עשירית

(סעיף 13א9)

חקיקת משנה הכוללת הפניה לתקן רשמי או הקובעת הוראה המגבילה ייצור, יבוא, מכירה או שימוש במצרך שחל לגביו תקן רשמי

1. על אף האמור בחיקוק המנוי בטור א' בטבלה שלהלן, רשאי אדם לפעול לעניין ייצור מצרך, מכירת מצרך, יבוא מצרך או שימוש במצרך גם בהתאם להוראות האסדרה האמריקאית המאומצת המנויה בטור ד' לטבלה, וזאת במקביל לאמור בסעיף החיקוק המנויים בטור ב' לטבלה בהתייחס לתקן המאוזכר בו המנוי בטור ג', ובכפוף להערות או לתנאים המיוחדים המנויים בטור ה', והכל בהתאם להוראות סעיף 11א9(ט2) לחוק:

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
שם החיקוק	הסעיפים בחיקוק הכוללים הפניה לתקן רשמי או שקבועה בהם הוראה המגבילה ייצור, יבוא, מכירה או שימוש במצרך בהתאם לתקן רשמי	מספר התקן המאוזכר בחיקוק או שמשויך למצרך שחל עליו תקן רשמי	האסדרה האמריקאית המאומצת הנוגעת בדבר	הערות או תנאים מיוחדים.

24. בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979¹³ (להלן – פקודת היבוא והיצוא) – תיקון פקודת היבוא והיצוא (1) בסעיף 2א –

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 24 מוצע לקבוע תיקון עקיף לפקודת היבוא והיצוא (להלן – הפקודה).

לפסקה (1)

מוצע לתקן את סעיף 2א לפקודה שעניינו ייבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

מוצע לתקן את סעיף קטן (א) של הסעיף האמור, ובו להוסיף את ההגדרה "אסדרה אמריקאית מאומצת", כפי שנקבע בחוק התקנים.

נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור, כי על יבוא טובין המתאימים לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, תחול חובה לשמירת תיק מוצר ובכלל זה הצהרה.

עוד מוצע לתקן את סעיף קטן (ד5) של הסעיף האמור, כך שיחול גם לעניין המסלול האמריקאי ולפיו יהיה אפשר לקבוע כי טובין שיובאו לפי האסדרה האמריקאית

הוספת התוספת התשיעית

מוצע להוסיף לחוק את התוספת התשיעית לעניין, קביעת הפרות בעניין התאמתו של מצרך לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, אשר בשלהן יהיה ניתן להטיל על המפר עיצומים כספיים בהתאם לסכומים ולסוגי המפרים כאמור בפרק ט' לחוק התקנים כיום, כאמור בסעיף 11א9 המוצע.

הוספת התוספת העשירית

כמו כן, מוצע להוסיף את התוספת העשירית, מכוח סעיף 13א9 המוצע, לעניין חקיקת משנה הכוללת הפניה לתקן, תקן רשמי או הקובעת הוראה המגבילה ייצור, יבוא, מכירה או שימוש במצרך שחל לגביו תקן רשמי, ששר ממונה לא ביצע תיקון בעניינה במטרה להתאימה למסלול האמריקאי, ולא הוגשה בעניינה פנייה לוועדת החריגים בתוך המועדים שנקבעו בחוק.

¹³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשפ"ד, עמ' 1418.

(א) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "האסדרה האירופית המאומצת" יבוא:

"האסדרה האמריקאית המאומצת" – כהגדרתה בחוק התקנים".

(ב) בסעיף קטן (א1), אחרי "המתאים לדרישות האסדרה האירופית המאומצת" יבוא "או לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת", ובסופו יבוא "או בסעיף 12(ב3)";

(ג) בסעיף קטן (ד5), אחרי "בהתאם למסלול האירופי כהגדרתו בסעיף 9א1 לחוק התקנים" יבוא "או בהתאם למסלול האמריקאי כהגדרתו בסעיף 9א7 לחוק האמור";

(ד) בסעיף קטן (ד1), בפסקה (1), אחרי "התאמה לדרישות האסדרה האירופית המאומצת" יבוא "או לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת";

(2) בסעיף 12ה, ברישה במקום "2ה(א3)" יבוא "2ה(א3)(א3)";

(3) בסעיף 12 –

(א) בסעיף קטן (ב2), אחרי "שלא בהתאם לדרישות האסדרה האירופית המאומצת" יבוא "או דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב2) יבוא:

"(ב3) על אף האמור בסעיף קטן (א), יבואן טובין המייבא בהתאם לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, כאמור בסעיף 2א(א1), ישמור בתיק המוצר הצהרה, שאותה ימסור לממונה על התקינה לפי דרישתו, ולפיה –

(1) לא ידוע לו על ליקוי העלול לגרום לפגיעה בתקינותם או באיכותם של הטובין;

(2) לא ידוע לו על אי־תאימות הטובין לאסדרה האמריקאית המאומצת;

(3) הטובין יוצרו בארצות הברית ובלבד שהיבואן מחזיק בחשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם אזור סחר חופשי בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית (Israel–United States Free Trade Agreement) לעניין כללי המקור, כנוסחו מזמן לזמן;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע לתקן תיקון טכני את סעיף 12ה1 לפקודה, לאור סיכול אותיות וספרות שאירעה בטעות בתיקון מס' 19 לחוק התקנים.

לפסקה (3)

מוצע לתקן את סעיף 12 לפקודה שעניינו הצהרת יבואן.

בפסקת משנה (א) מוצע לתקן את סעיף קטן (ב2), כך שיכלול את ההפניה לדרישות האסדרה האמריקאית. מטרת התיקון היא להבחין בין מי שנכנס במסגרת מסלולי התקינה הישראלית למי שנכנס במסלולי התקינה הזרים.

בפסקת משנה (ב) מוצע להוסיף את סעיפים קטנים (3ב) ו־ (4ב) לסעיף 12 לפקודה. בסעיף קטן (3ב) מוצע לקבוע כי יבואן המייבא טובין בהתאם לדרישות האסדרה האמריקאית יידרש להצהיר כי לא ידוע לו על ליקוי העלול

המאומצת, ואשר אילו היו מיובאים במסלולי התקינה הישראלית או הבין־לאומית (מסלול הקסיס), היו משויכים לקבוצת יבוא מספר 1, ניתן היה לקבוע בעניינם, בצו של השר, ולאחר קבלת המלצה מוועדת החריגים, חובה לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה גם במסלול האמריקאי. קבוצות יבוא הן סיווגים רגולטוריים של טובין, הנקבעים בהתאם לתקנים הרשמיים החלים עליהם, ואשר מגדירים את רמת הפיקוח ואישורי התקינה הנדרשים לצורך ייבואם, בהתאם להוראות צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"ב–2022 (להלן – קבוצת יבוא).

כמו כן, מוצע לתקן את סעיף קטן (ד1) לסעיף האמור לעניין טובין משומשים, כך שיחול גם על המסלול האמריקאי, ולפיו על טובין משומשים, לרבות טובין מחודשים, תחול חובה לקבל אישור עמידה בדרישות הממונה, לאחר המצאת אישור דגם ובדיקת כל מוצר שבמשלוח, אלא אם כן קבע אחרת הממונה בהנחיותיו, בהתאם לכללים הקבועים בפקודה.

(4) הוא מתחייב לעקוב באופן שוטף אחר מידע המתפרסם בדבר הטובין, כמפורט להלן, וכן לפעול בהתאם להוראות או התראות אם נכללו במידע כאמור, ולדווח על כך לממונה על התקינה:

(א) מידע המפורסם לעניין הטובין במערכות הריקולים (Recall) של המאסדר האמריקאי שקבע את ההוראה המחייבת החלה בחקיקה הפדרלית האמריקאית על הטובין;

(ב) הודעות רשמיות של היצרן או נציגו.

(4ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (3ב), יבואן טובין המייבא טובין בהתאם לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, והטובין היו נדרשים לעמוד בהוראות סעיף 2א(ג) או (ד) אילו היו מיובאים שלא בהתאם לדרישות האסדרה האירופית המאומצת או דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת כאמור בסעיף 2א(א1), יידרש לשמור בתיק המוצר אחד מאלה:

(1) הצהרה על שיווק המוצר כדין בארצות הברית, בעת יבוא המוצר;

(2) הצהרת יצרן בדבר התאמת הטובין לדרישות האסדרה האמריקאית החלה עליו;

(4) בסעיף 2, בסעיף קטן (א) –

(א) המילים "או מתן אישור התאמה" – יימחקו;

(ב) במקום "לתקן בין-לאומי שאומץ בתקן רשמי" יבוא "לתקן בין-לאומי שאומץ בתקן, לתקן אירופי, תקן אירופי מתואם, לתקן אמריקאי או לדרישות טכניות לפי העניין, או מתן אישור התאמה כאמור בסעיף 12א(א)";

(ג) במקום "או לאסדרה אירופית מאומצת" יבוא "לאסדרה אירופית מאומצת או לאסדרה אמריקאית מאומצת";

(5) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בפסקה (1), אחרי "בהתאם לדרישות האסדרה האירופית המאומצת" יבוא "או לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת";

ד ב ר י ה ס ב ר

התאמת הטובין לדרישות האסדרה האמריקאית החלה עליו.

לפסקה (4)

מוצע לתקן את סעיף 2 לפקודה שעניינו ההכרה במעבדות. מוצע לתקן סעיף זה כך שהכרה מאת הממונה, למעבדות מאושרות, לביצוע בדיקות התאמה ביבוא טובין לישראל, ייעשו גם בהתאם למסלול האמריקאי, קרי בדיקת התאמה לתקן אמריקאי או לדרישות טכניות או לאסדרה אמריקאית.

לפסקה (5)

מוצע לתקן את סעיף 2 לפקודה שעניינו חובות יבואני טובין.

לפסקת משנה (א) – מאחר שהחלופה של האסדרה האמריקאית אינה דורשת שמירת מסמכים המעידים על

לגרום לפגיעה בתקינותם או באיכותם של הטובין, שלא ידוע לו על אי-תאימות הטובין לאסדרה האמריקאית המאומצת, כי הטובין מיוצר בארצות הברית, ובלבד שהיבואן מחזיק בחשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם אוור סחר חופשי בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית, לעניין כללי המקור, כנוסחו מזמן לזמן, ושהוא מתחייב לעקוב באופן שוטף אחר מידע המתפרסם בדבר הטובין במערכת הריקולים של המאסדר האמריקאי או בהודעות הרשמיות של היצרן או נציגו.

בסעיף קטן (4ב) מוצע לקבוע כי לגבי טובין מסוימים, הנמצאים ברמת סיכון גבוהה יותר, שלו היו מיובאים במסלול הישראלי או הבין-לאומי היו משויכים לקבוצות יבוא 1 או 2, יידרש יבואן טובין אלה לשמור בתיק המוצר גם אחת מהחלופות האלה: הצהרה על שיווק המוצר כדין בארצות הברית בעת יבוא המוצר או הצהרת יצרן בדבר

"(6) יבואן טובין המייבא בהתאם לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, כאמור בסעיף 2א(א1), יתעד את הפרסומים במערכות הריקולים של המאסדר האמריקאי שקבע את ההוראה המחייבת החלה על הטובין לעניין הטובין המסוים כאמור בסעיף 12(ב3)(4)(א) בדבר נזק או חשש לנזק לבריאות או לבטיחות הציבור או לאיכות הסביבה כתוצאה משימוש בטובין, ואת ההודעות הרשמיות של היצרן או נציגו בעניין זה, לתקופה שלא תפחת משבע שנים מיום הפרסום, וידווח על כך לממונה על התקינה";

(ב) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) על אף האמור בסעיף קטן (א1), יבואן טובין פטור מחובת השמירה בתיק מוצר של פרטים ומסמכים כאמור בפרט 1(6) ו-9(9) לתוספת הראשונה לגבי טובין הכלולים בתוספת השלישית לפי סעיפים 2א(ב) בדבר קבוצת יבוא; ואולם שר הכלכלה והתעשייה, בהמלצת הממונה על התקינה, רשאי בצו, לקבוע כי לעניין סוגי טובין מתוך הטובין האמורים, תחול חובת שמירת המסמכים כאמור, אם שוכנע כי קיים צורך ממשי להעיד על התאמת הטובין לדרישות התקינה";

(6) בסעיף 12ט, בסעיף קטן (א1), בסיפה, במקום "התאמת הטובין לתקן בין-לאומי כאמור בסעיף 9(א1)(ב) או (ד)" יבוא "התאמת הטובין לתקן בין-לאומי שאומץ בתקן רשמי, לאסדרה זוה, לאסדרה אירופית מאומצת או לאסדרה אמריקאית מאומצת לפי העניין, כאמור בסעיף 9(א1)(ב) עד (ה)", ובמקום "כמפורט בסעיף 12(ב) או (ב1)" יבוא "כמפורט בסעיף 12(ב) או (ב4), לפי העניין";

(7) אחרי סעיף 12ח2 יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

השעה הזו. כעת, מוצע לכלול הוראה זו כהסדר קבוע בתיקון לפקודה. ואולם מכיוון שנדרש עוד זמן לבחינת הפטור שניתן ולהתנהגות השוק, מוצע גם לקבוע כי לשר הכלכלה והתעשייה תהיה סמכות לקבוע בצו, סוגי טובין, שעל אף השתייכותם לקבוצת יבוא מס' 3, במסגרת יבוא טובין במסלול התקינה הישראלי או הבין-לאומי, יהיה ניתן לקבוע בצידם כי הפטור מהחזקת תעודת הבדיקה לא יחול לגביהם.

לפסקה (6)

מוצע לתקן את סעיף 12ט(א1) לפקודה לעניין הפעלת מערך פיקוח ובקרה ביבוא כך שיחול גם על המסלול האמריקאי ולפיו התאמת הטובין יכול שתיעשה לעניין התאמה לאסדרה האמריקאית המאומצת כפי שנקבעה בתוספת השמינית לחוק התקנים.

לפסקה (7)

מוצע להוסיף את סעיפים 12ח3 ו-12ח4 לפקודה, הקובעים כי הוראות סעיפים 12ח1 ו-12ח2 לפקודה יחולו בשניוניים המחויבים גם לעניין האסדרה האמריקאית המאומצת, לרבות בקשות שהוגשו מכוח פרק ד' לחוק התקנים.

התאמת הטובין לדרישות האסדרה בתיק המוצע, הוחרגה חובה זו מהבוחרים לייבא בהתאם לחלופה זו. נוסף על כך, נקבעה חובת היבואן לתעד, למשך 7 שנים, תלונות שהתקבלו במערכת הריקולים של המאסדר האמריקאי וכן את ההודעות הרשמיות של היצרן או נציגו, תוך קביעת עיצום כספי ליבואן שלא יעמוד בחובה זו, כפי שהוסדר בסעיף 14א(ב)(12) לפקודה.

בפסקה משנה (ב) מוצע להוסיף את סעיף קטן (ז) לסעיף 12יב לפקודה ולפיו על אף החובה המנויה בסעיף קטן (א1) של אותו הסעיף, בדבר שמירת המסמכים המנויים בתוספת הראשונה לפקודה, הכוללים, בין השאר, תעודות המעידות על התאמת הטובין לדרישות התקינה, מי שמייבא טובין במסלול התקינה הישראלי או הבין-לאומי (מסלול הקסיס), והטובין המיובאים משויכים לקבוצת יבוא מספר 3, יהיה פטור משמירתם. הצעה זו הובאה לראשונה במסגרת הוראת שעה בחוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא (תיקון מס' 6), התשפ"ד-2024. הוראת השעה שנקבעה בסעיף 28 לאותו החוק, קבעה כי הפטור משמירת תעודות הבדיקה כאמור, יינתן לשנה אחת, והשר יכול להאריך את התקופה האמורה בשנה אחת נוספת בלבד. ביוני 2025, השתמש השר בסמכות שניתנה לו והאריך את הוראת

- 2.3. הוראות סעיף 21ח1 יחולו, בשינויים המחויבים, על פרק ד'2 לחוק התקנים.
 "ועדת חריגים לעניין האסדרה האמריקאית המאומצת"
- 2.4. הוראות סעיף 21ח2 יחולו, בשינויים המחויבים, על פרק ד'2 לחוק התקנים ובשינויים אלה: במקום "חוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד-2024" יבוא "חוק התקנים (תיקון מס' 21), התשפ"ו-2026" ובמקום "עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026)" יבוא "עד תום שנתיים מיום תחילתו של תיקון 19 האמור";.

(8) בסעיף 14א(ב) –

- (א) בפסקה (10), במקום "סעיף 2א(1)" יבוא "סעיף 2א(1)" ובמקום "סעיף 20(1)" יבוא "סעיף 20(1) או (33)";
- (ב) בפסקה (11), במקום "סעיף 2א(1)" יבוא "סעיף 2א(1)" ובמקום "סעיף 20(2)" יבוא "סעיף 20(2) או (4)";
- (ג) בפסקה (12), במקום "סעיף 2ב(א)(5)" יבוא "סעיף 2ב(א)(5) או (6)";
- (9) בתוספת הראשונה, בפרט (1), אחרי פרט משנה (9) יבוא:

"(10) המסמכים המפורטים בתוספות החמישית או השמינית לחוק התקנים, לצידה של כל הוראה מחייבת, אם היבואן חייב בשמירתם לפי הוראות אותה הוראה מחייבת.

(11) חשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם אזור סחר חופשי בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית (Israel–United States Free Trade Agreement) לעניין כללי המקור, כנוסחו מזמן לזמן, אם היבואן חייב בשמירתה לפי הוראות סעיף 20(33)."

25. בחוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד-2024¹⁴, בסעיף 21א(א) –

- (1) ברישה, במקום "בתקופה שעד תום חמש שנים מיום התחילה" יבוא "בתקופה שעד יום ט"ז בטבת התשצ"ב (31 בדצמבר 2031)";

תיקון חוק התקנים (תיקון מס' 19) – הוראת שעה

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (8)

לעניין פרט משנה (11), היבואן ישמור בתיק המוצר חשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם הסחר עם ארצות הברית לעניין כללי המקור, כנוסחו מזמן לזמן, אם היבואן חייב בשמירתה.

מוצע להוסיף לסעיף 14א(א) לפקודה עיצומים כספיים על המסלול האמריקאי, באופן שיותאם להוראות שנקבעו בתוך הפקודה לעניין מסלול זה, בין השאר לעניין חובת שמירת הצהרה וחובות תיעוד של יבואן.

לפסקה (9)

סעיף 25 מוצע לתקן את סעיף הוראת השעה בתיקון מס' 19 לחוק התקנים, כך שתוקפה של הוראת השעה יוארך בשנתיים ויהיה עד יום ט"ז בטבת התשצ"ב (31 בדצמבר 2031). נוסף על כך, מוצע להוסיף לסעיף 10א(א) לחוק התקנים, למשך תקופת תוקפה של הוראת השעה, את ההוראה שלפיה הביקורת וקיום הפיקוח בהתאם להוראות הסעיף האמור, לעניין עמידת מצרך בהוראות האסדרה האמריקאית המאומצת, ייעשו בדרך של בדיקת התאמת המצרך לדרישות האסדרה המאומצת ובהתייחס לסעיפים הכלולים בתקנים הרשמיים בלבד, ובכפוף לתנאים המפורטים בתוספת השמינית. כלומר על

מוצע לתקן את התוספת הראשונה לפקודה, בפרט (1), כך שיתווספו פרטי משנה (10) ו-11(11) המוצעים. לעניין פרט משנה (10), היבואן ישמור בתיק מוצר גם את המסמכים הקבועים בצידן של ההוראות המחייבות בתוספת החמישית או השמינית לחוק התקנים, אם הוא חייב בשמירתן מכוח החוק. יש לציין כי חוק התקנים מקים חובת שמירת מסמכים זו ממילא, ואולם הצעת חוק זו מבקשת כעת להסדיר את ריכוז המסמכים במקום אחד מסודר.

¹⁴ ס"ח התשפ"ד, עמ' 1042.

- (2) בפסקה (1), אחרי "בדרך הקבועה בסעיף 10ה" יקראו "ולעניין עמידת מצרך בהוראות סעיף 9(א)(1)ה", ייעשו בדרך של בדיקת התאמתו לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, בדרך הקבועה בסעיף 10, והכול" ואחרי "בתוספת החמישית" יקראו "או בתוספת השמינית, לפי העניין";
- (3) בפסקה (2) –

(א) בפסקת משנה (א), אחרי "סעיף 9(א)(1)ד" יקראו "ו(ה)";

(ב) בפסקת משנה (ב), אחרי "סעיף 9(א)(1)ד" יקראו "ו(ה)".

- תחילה 26. (א) תחילתו של חוק זה חמישה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה);
- (ב) שר הכלכלה והתעשייה רשאי בצו, לדחות את יום התחילה בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם שוכנע כי לא הושלמה ההיערכות הנדרשת ליישום ההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה, בין השאר, בעניינים הנוגעים לפיקוח ואכיפה, יכולות בדיקת מצרכים, או יישום דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ביום פרסומו של חוק זה:
- (1) סעיפים 30(א)(4), 31, 32(א)(7), 38(ב), 9(א)(6)ד(ד) ו(ה), 19, 29, 29א, 39, 59, 69, 139, 16א, 17(א1), 21, תיקון התוספת החמישית והחלפת התוספת השביעית לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה;
- (2) סעיפים 12ד, 12ז, 32, והתוספת הראשונה לפקודת היבוא והיצוא, כנוסחם בחוק זה;
- (3) סעיף 25 לחוק זה;
- (4) הוראות החוק העיקרי ופקודת היבוא והיצוא כנוסחם בחוק זה, לעניין עבודת ועדת החריגים.

ד ב ר י ה ס ב ר

המוצע לסעיף 16א האמור את ההפרות לגבי נושא הסימון גם כן בהוראת השעה, בהפרות שהעיצום לגביהן הוא בהתאם לאמור ברישה של אותו סעיף קטן.

סעיף 26 לאור ההיערכות הנדרשת להחלת הרפורמה, נקבע כי מועד התחילה יהיה 5 חודשים מיום כניסת החוק המוצע לתוקף. כמו כן, מוצע להעניק לשר אפשרות לדחות מועד זה במקום שבו לא הושלמה ההיערכות באופן המאפשר ביצוע פיקוח ואכיפה כנדרש, קיום יכולות בדיקה, יישום דרישות האסדרה האמריקאית, או יישום הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא כנוסחם בהצעת חוק זו.

על אף הוראה זו, סעיף קטן (ג) קובע כמה סעיפים שאותם מוצע להחיל מיידית מאחר שהם סעיפים שבמהותם אינם קשורים ליישום הרפורמה. עם זאת, קיימים סעיפים בתחילה המיידית שקשורים לרפורמה והם הכרחיים כדי להתחיל את יישומה, עוד לפני כניסתה לתוקף, כמו הסעיף של ועדת החריגים וסעיף התאמות החיקוקים שבסמכות מאסדרים אחרים.

אף הדרישה הקבועה בסעיף 9(א)(1)ה לחוק התקנים, שעל פיה מצרך שיובא, יוצר או נמכר יעמוד בדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, האכיפה תיעשה רק בהתייחס לסעיפים הקיימים בתקן הרשמי ובמקום שבו התקן הישראלי מתייחס למדר מסוים שהאסדרה האמריקאית המאומצת לא מתייחסת אליו, לא תיבדק העמידה בו. בהתאם להסדר האמור, הפיקוח ייעשה בדרך של בדיקת התאמתו של המצרך לדרישות האסדרה האמריקאית המאומצת, וזאת בהתייחס לסעיפים הכלולים בתקנים הרשמיים בלבד.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי גם העיצום הכספי על מי שלא עמד בדרישות כאמור יוטל רק כאשר הוא הפר אותן באותם עניינים המנויים בסעיפי התקנים הרשמיים החלים עליו. לשם כך מוצע להוסיף לסעיף 16א את סעיף קטן (2א) המוצע למשך תקופת תוקפה של הוראת השעה, שיחול גם על הפרת דרישות האסדרה האמריקאית המאומצת הקבועה בסעיף 9(א)(1)ה. בדומה לדרישה שנוספה לעניין אסדרה אירופית מאומצת.

עיצום כספי זה יוטל על הפרת הוראות שאינן לגבי נושא הסימון. לצד האמור, מוצע לקבוע בסעיף קטן (1א)